

해양수산부 제0000-000호

「해사안전법」 전부개정 및 「해상교통안전법」 제정에 따라 소관 훈령의 근거 조문을 정비하기 위한 일괄개정안을 아래와 같이 공지 합니다.

0000년 00월 00일
해양수산부장관

1. 개정이유

「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」 제·개정 및 하위법령이 마련됨에 따라 관련 행정규칙의 근거 조문을 일괄하여 정비하고, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조제3항에 따라 설정된 재검토기한이 도래 예정인 행정규칙에 대해서는 "2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점"으로 검토기한을 재설정하기 위해 소관 훈령을 일괄로 정비하고자 함

2. 주요내용

- 가. (근거 조문 수정) 전부개정 및 제정된 상위법령의 근거 조문을 수정 함
나. (재검토기한 재설정) 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점으로 재검토기한 설정
다. (법령용어 변경) 법령 개정에 따른 용어 변경사항을 반영
라. (자구 수정) 일부 행정규칙 중 「알기쉬운법령 정비기준」에 따라 자구 수정

조번호	행정규칙 명	개정 내용
1조	인증심사 사무처리 규정 제1조, 제2조, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제14조, 제15조, 제16조, 제17조, 제18조,	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정 ○ 「알기쉬운법령 정비기준」 반영

	제19조, 제20조, 제21조, 제22조, 제23조, 제24조, 제25조, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제29조, 제30조, 제31조, 제32조, 제33조, 제34조, 제35조, 별표	
2조	국제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정 제1조, 제2조, 제3조, 제5조, 제39조, 별표1	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 법령 개정사항 반영 - 「해사안전기본법 시행령」(대통령령 제34194호) 제8조에 따른 법령용어 개정사항 반영(제2조 정의 중 “대응계획” → “이행계획”, “국제해사기구 회원국 감사에 대비하기 위해” → “국제해사기구의 국제협약을 이행하기 위해”으로 개정) ○ 재검토기한 재설정
3조	내항선 등의 안전관리체제 인증심사 적용지침 제1조, 제2조, 제3조, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제17조, 별표 1, 별표 2, 별표 3, 별지 제2호서식, 별지 제4호서식, 별지 제5호서식, 별지 제6호서식, 별지 제7호서식, 별지 제9호서식, 별지 제11호서식, 별지 제12호서식, 별지 제13호서식, 별지 제14호서식	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 「알기쉬운법령 정비기준」 반영 ○ 법령 개정사항 반영 - 「해상교통안전법 시행규칙」(부령 652호) 별표 12에 따른 안전관리책임자, 안전관리자 자격·선임기준 반영(별지 제13호 서식 중“해기사 면허” → “선박안전관리사 자격”으로 개정) ○ 재검토기한 재설정
4조	항만국통제 및 기국통제 실시요령 제1조, 제3조, 제5조, 제13조, 제16조, 제17조, 별지 제8호서식	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정
5조	해사안전감독관 업무규정 제1조, 제2조, 제4조, 제8조, 제9조, 제13조, 제14조, 제20조, 제24조, 별지 제3호, 별지 제6호	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정
6조	해양사고 등의 보고 및 수습에 관한 규정 제7조, 제13조	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정
7조	내항해운에 관한 업무지침 제14조의2, 제25조, 별표 2	○ 상위법령 근거 조문 수정 ○ 재검토기한 재설정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「해사안전기본법」, 「해사안전기본법 시행령」, 「해사안전기본법 시행규칙」, 「해상교통안전법」, 「해상교통안전법 시행령」, 「해상교통안전법 시행규칙」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

「해사안전법」 전부개정 및 「해상교통안전법」 제정에
따른 「인증심사 사무처리 규정」 등의 정비에 관한 훈령
일괄개정안

「인증심사 사무처리 규정」 등 「해사안전기본법」 및 「해상교통안전법」 관련 7개 훈령을 다음과 같이 일부개정 한다.

제1조(「인증심사 사무처리 규정」의 개정) 인증심사 사무처리 규정의 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「해사안전법 시행령」 제47조제4항 및 같은 법 시행규칙 제39조에 따라 법 제46조부터 제49조까지”를 “「해상교통안전법」 제49조제4항 및 같은 법 시행규칙 제45조에 따라 법 제46조부터 제51조까지”로 한다.

제2조제1호가목 중 “「해사안전법」 제3조제2항”을 “「해상교통안전법」 제3조제2항”으로 한다.

제2조제2호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

“안전관리책임자”란 법 제47조제1항 및 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제38조에 따른 자격을 갖추고, 회사 및 회사에서 운영하는 선박에 대한 안전관리에 관한 업무에 대하여 최고경영자와 직접 협의할 수 있는 권한이 있는 사람으로서 다음 각 목의 업무를 총괄하

는 사람을 말한다.

제2조제3호 중 “영 제16조”를 “규칙 제38조”로, “자로서”를 “사람으로서”로, “자를 말한다”를 “사람을 말한다”로 한다.

제2조제4호 중 “영 제15조제2호”를 “같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다.) 제17조제2호”로 한다.

제2조제5호 중 “법 제48조제1항”을 “법 제50조제1항”으로 한다.

제2조제7호 중 “2인”을 “2명”으로, “자를”을 “사람을”로 한다.

제2조제9호 중 “법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 별표 11”를 “규칙 별표 11”로, “아니한”을 “않은”으로 하고, 같은 호 가목1) 중 “야기할”을 “일으킬”로 한다.

제2조제10호 중 “ “제거하는데”를 “제거하는 데”로 한다.

제2조제15호 중 “규칙 제35조”를 “규칙 제42조”로, “2년 6월”이 “2년 6개월”로, “기산한”을 “기산(起算)한”으로 한다.

제4조제1항 중 “법 제47조”를 “법 제49조”로 한다.

제4조제2항 중 “받고자 하는”을 각각 “받으려는”으로 한다.

제4조제3항 후단 중 “송부하여야”를 “송부해야”로 한다.

제4조제4항 각 호 외의 부분 중 “통보하여야”를 “통보해야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “받고자 하는”을 “받으려는”으로 하며, 같은 항 제3호 중 “한함”을 “한정한다”로, 같은 항 제3호 중 “법 제51조”를 “법 제53조”로 한다.

제4조제5항 중 “규칙 제36조”를 “규칙 제43조”로 한다.

제5조제1항 전단 중 “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 항 후단 중 “1인을 주무심사관으로 지정하여야”를 “1명을 주무심사관으로 지정해야”로 한다.

제5조제2항 중 “5인”을 “5명”으로 한다.

제6조제2항제5호 중 “기타”를 “그 밖의”로 한다.

제7조제2항 전단 중 “규칙 별표 13 Ⅱ”을 “규칙 별표 14 제2호”로, “선정하여야”를 “선정해야”로 하고, 같은 항 후단 중 “확인하여야”를 “확인해야”로 한다.

제7조제3항 본문 중 “시행하여야”를 “시행해야”로 한다.

제7조제4항 본문 중 “2일전까지”를 “2일 전까지”로 한다.

제8조제1항 후단 중 “협조하여야”를 “협조해야”로 한다.

제9조 중 “자와”를 “사람과”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

제10조제1항 중 “심사하여야”를 “심사해야”로 한다.

제10조제2항 및 제3항 중 “행하여야”를 각각 “해야”로 한다.

제11조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “확인하여야”를 각각 “확인해야”로 한다.

제12조제1항 중 “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제12조제2항 중 “고려하여야”를 “고려해야”로 한다.

제12조제3항 중 “처리하여야”를 “처리해야”로 한다.

제14조제1항제1호 중 “안전관리매뉴얼 :”을 “안전관리매뉴얼:”로 하고, 같은 항 제2호 중 “절차서 :”를 “절차서:”로 하며, 같은 항 제3호 중

“한한다) :”를 “한정한다):”로 한다.

제14조제2항 중 “하여야”를 “해야”로 하며, 같은 조 제3항 중 “아니된다”를 “안 된다”로 한다.

제15조제1항 각 호 외의 부분 중 “규칙 별표 13”을 “규칙 별표 14”로, “심사하여야”를 “심사해야”로 한다.

제15조제2항 중 “시행하여야”를 “시행해야”로 한다.

제16조 중 “발급받고자 하는”을 “발급 받으려는”으로, “하여야 하며”를 “해야 하며”로, “포함하여야”를 “포함해야”로 한다.

제17조제1항 각 호 외의 부분 중 “실시하여야”를 “실시해야”로, “별표 13”을 “별표 14”로, “심사하여야”를 “심사해야”로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “선박중”을 각각 “선박 중”으로 하며, 같은 항 제3호 중 “한한다”를 “한정한다”로 하고, 같은 항 제5호 중 “문서심사시”를 “문서심사 시”로 하며, 같은 조 제2항 중 “서명 하여야”를 “서명해야”로 한다.

제18조제1항 각 호 외의 부분 중 “별표 13”을 “별표 14”로, “심사하여야”를 “심사해야”로 한다.

제18조제2항 중 “심사이후”를 “심사 이후”로 한다.

제18조제3항 중 “유효기간내”를 “유효기간 내”로 한다.

제18조제4항 중 “날인하여야”를 “날인해야”로 한다.

제18조제5항 후단 중 “산정하여 인증서를 재발급하여야”를 “산정(算定)하여 인증서를 재발급해야”로 한다.

제19조제1항 후단 중 “행하지 아니한다”를 “하지 않는다”로 한다.

제19조제2항 중 “서명 하여야”를 “서명해야”로 한다.

제20조 본문 중 “입거 또는 계선된”을 “입거(入渠) 또는 계선(繫船)된”으로, “아니된다”를 “안 된다”로 하고, 같은 조 단서 중 “통상의”를 “일반적인”으로 한다.

제21조 각 호 외의 부분 중 “확인 한”을 “확인한”으로, “별표 13”을 “별표 14”로, “실시하여야”를 “실시해야”로 한다.

제22조 각 호 외의 부분 중 “확인 한”을 “확인한”으로, “별표 13”을 “별표 14”로, “심사하여야”를 “심사해야”로 한다.

제23조제1항 중 “실시하여야”를 “실시해야”로 하고, 같은 조 제2항 후단 중 “재발급하여야”를 “재발급해야”로 한다.

제24조 중 “실시하여야”를 “실시해야”로 한다.

제25조제1항 각 호 외의 부분 중 “별표 13”을 “별표 14”로, “심사하여야”를 “심사해야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “전회 심사시”를 “직전 심사 시”로 한다.

제25조제2항 중 “아니하며”를 “않으며”로, “보고하여야”를 “보고해야”로 한다.

제26조제1항 중 “발급하여야”를 “발급해야”로 한다.

제26조제2항 전단 중 “구분하여야”를 “구분해야”로 한다.

제27조제1항 중 “인증심사시”를 “인증심사 시”로, “지정하여야”를 “지정해야”로, “완료되었는지 여부를 확인하여야”를 “완료되었는지를 확

인해야”로 한다.

제27조제2항 중 “미흡한”을 “모자란”으로, “요구하여야”를 “요구해야”로 한다.

제27조제3항 중 “범위 내”를 “범위”로 한다.

제27조제5항 중 “경감하고자 하는”을 “경감하려는”으로 한다.

제27조제6항 본문 중 “확인하여야”를 “확인해야”로 한다.

제27조제7항 중 “법 제49조제6항”을 “법 제51조제6항”으로, “정지하여야”를 “정지해야”로, “보고하여야”를 “보고해야”로 한다.

제27조의2제1항 중 “한다.(해당)”을 “한다.[해당]”으로, “기항”을 “기항(寄港)”으로, “한한다)”를 “한정한다]”로 한다.

제27조의2제2항 중 “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제28조제1항 중 “보관하여야”를 “보관해야”로 한다.

제28조제2항 전단 중 “매분기”를 “매 분기”로 하며, 같은 항 후단을 단서로 하여 다음과 같이 한다.

다만, 행정 전산망을 통해 인증심사 실적을 확인할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.

제28조제3항 중 “송부하여야”를 “송부해야”로 한다.

제29조 각 호 외의 부분 중 “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제30조제1항 각 호 외의 부분 중 “규칙 제47조제1항”을 “규칙 제49조제1항”으로, “검토하여야”를 “검토해야”로, 같은 항 제4호 중 “수검계획”을 “수검(受檢)계획”으로 한다.

제30조제2항 본문 중 “법 제46조제3항”을 “법 제46조제4항”으로, “의한”을 “따른”으로, “포함한다.”를 “포함한다”로 하고, “대행하고자 하는”을 각각 “대행하려는”으로 한다.

제30조제3항 “대행하고자 하는”을 각각 “대행하려는”으로 하며, 같은 항 중 “등록되어 있는 지 여부를 확인하여야”를 “등록되어 있는지를 확인해야”로, “취하여야 한다”를 “해야 한다”로 한다.

제31조제1항 중 “법 제52조”를 “법 제54조”로, “확인하여야”를 “확인해야”로 한다.

제31조제2항 각 호 외의 부분 중 “검토하여야”를 “검토해야”로, “하여야 한다”를 “해야 한다”로 하며, 제1호 중 “법 제46조제3항”을 “법 제46조제4항”한다.

제31조제3항 중 “취하여야”를 “해야”로 한다.

제32조제1항 중 “법 제46조제3항”을 “법 제46조제4항”으로 한다.

제33조제1항 중 “확인하여야”를 “확인해야”로 한다.

제33조제4항 중 “취하여야”를 “취해야”로 한다.

제34조 중 “아니된다”를 “안 된다”로 한다.

제35조 중 “해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」”을 “해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」”으로, “2016년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

별표를 다음과 같이 한다.

[별표]

중부적합사항 예시(제12조제2항관련)

구분	중부적합사항
1. 해상에서의 안전 및 환경보호에 관한 기본 방침	가. 선박의 안전운항, 안전한 작업환경 제공 등 안전 관리 목표와 그 목표를 달성하기 위한 방침의 미설정 나. 가.에서 설정한 안전관리 방침의 미시행·미유지 및 안전관리 방침의 시행·유지 여부 미확인 다. 선박·인원 및 환경에 대하여 식별된 모든 위험에 대한 평가 미실시 및 관련 절차 미수립 라. 안전관리대행업체의 경우 선박소유자, 선박, 선원 등의 관리주체 간 협조가 되지 않는 객관적인 증거의 확인된 경우
2. 선박소유자의 책임 및 권한에 관한 사항	가. 육상·해상 종사원의 책임과 권한, 상호관계의 미규정 나. 안전관리(책임)자의 임무수행에 필요한 자원 및 육상지원의 미제공 또는 불충분한 제공 다. 규칙 별표 12에 따른 안전관리(책임)자의 인원수 미충족 라. 안전관리체제에 대한 선박소유자의 이행의지, 이해도가 부족한 객관적인 증거가 확인된 경우
3. 안전관리책임자의 선임 및 임무에 관한 사항	가. 규칙 별표 12에 따른 안전관리(책임)자의 자격기준 미충족 나. 안전관리(책임)자가 선박의 안전운항 및 오염방지 활동을 감시하지 않은 경우 다. 선박의 안전운항 및 오염방지에 필요한 자원과 육상지원이 적절하게 제공되는지를 확인하지 않은 경우 라. 안전관리체제의 수립·시행과 관련하여 그 책임과 임무에 대하여 자세히 알지 못한 경우
4. 선장의 책임 및 권한에	가. 선장의 최우선적인 결정권한과 책임 미규정

관한 사항	나. 선장이 가.의 최우선적인 결정권한에 대해 모르거나 실제적으로 행사하지 않은 경우 다. 선장의 최우선적인 결정권한이 회사로부터 침해된 객관적인 증거가 확인된 경우 라. 기상상황을 고려하지 않은 항로설정 및 선박운항 마. 과적·과승 바. 선박안전경영시스템(SMS)에 대한 선장 검토 미시행
5. 인력의 배치 및 운영에 관한 사항	가. 선장이 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격을 보유하지 않은 경우 나. 해상종사원이 국내외 관련 법규에 따른 해당자격증을 소지하지 않은 경우 다. 안전관리체제 지원에 필요한 교육·훈련절차의 미수립 또는 관련 종사원이 훈련을 이행하지 않은 경우 라. 담당자가 연료유 등 선박에서 사용하는 유류의 취급절차를 모르거나 취급절차를 이행하지 않은 경우 마. 담당자가 비상통신기기(GMDSS 장비)의 운용을 못하는 경우 바. 담당자가 레이더 작동 방법을 모르거나, 작동 방법을 알고 있다 하더라도 본선의 충돌 가능성 여부를 판단하지 못하는 경우 사. 특수작업(밀폐 장소/높은 장소/ 화기작업 등)에 종사하는 자가 안전절차를 모르거나 안전절차를 이행하지 않은 경우 아. 신규 및 새로운 직무를 맡은 전임직원에 대한 출항 전 필수지침의 미제공 자. 해상종사원이 SMS와 관련된 업무 수행 시 효과적으로 의사소통을 못하며, 통용어로 정한 언어를 이행하지 못하는 경우 차. 선박의 안전운항을 위하여 필수적으로 승선해야 할 해상종사원이 협약 또는 국내법령에서 정한 수준에

	따라 배송되지 않은 경우 카. 해당 직무에 대한 선원의 지식이 현저히 부족한 경우
6. 선상운용계획에 관한 사항	가. 상급사관이 안전관리책임자(DP)를 인지하지 못하거나, 연락수단을 알고 있지 못하고, 실제로 연락이 되지 않는 경우 나. 비상대응을 포함한 인명안전 및 해양환경오염과 직결되는 SMS에 관련된 문건이 통용언어 또는 선원이 이해하지 못하는 언어로 된 경우 다. 담당자가 특별보호관리대상 승객에 대한 관리절차를 모르거나 그 절차를 이행하지 않은 경우(여객선에 한정함) 라. 자체운항통제기준을 설정하지 않거나 설정한 기준을 준수하지 않은 경우 마. 자체 운항통제기준에 적합하다 하더라도 해상·기상 상황을 고려하여 선박의 항행 지속 가능 여부를 종합적으로 판단하지 않고 항행을 계속하여 인명이나 선박의 안전에 중대한 위험을 일으킨 경우
7. 비상대책의 수립에 관한 사항	가. 비상대응을 위한 연습 및 훈련절차의 미수립 또는 관련 종사원의 해당 훈련 미이행 나. 관련 종사원이 소화·퇴선 등의 비상대응 훈련에 익숙하지 않거나 비상대응훈련을 실시하지 않은 경우 다. 비상예인절차 미수립 또는 관련 종사원이 그 절차를 이해하지 못하는 경우(외항선에 한정함) 라. 유조선 또는 화학제품운반선 등의 선원이 유증기 제거작업 및 화물창 청소 절차를 이해하지 못하거나 관련 절차에 따라 해당 작업을 이행하지 않을 경우
8. 사고, 위험상황 및 안전	가. 선장이나 선사가 해양사고 발생사실을 지방청이나

관리체제의 결함에 관한 보고와 분석에 관한 사항	해양안전경비서에 통보하지 않은 경우 나. 이전 PSC(항만국통제) 검사로부터 같은 결함사항이 반복 지적된 경우 다. 발생한 해양사고 및 부적합사항에 대한 재발방지 절차를 수립하지 않은 경우 라. 정당한 사유없이 해양안전심판원의 안전관리체제 이행 개선을 위한 재결처분(권고, 명령)을 따르지 않은 경우
9. 선박의 정비에 관한 사항	가. 중대설비·시스템 및 예비설비에 대한 점검이 SMS의 일상정비 업무에 포함되어 있지 않거나 점검이 제대로 시행되지 않는 경우 나. 정비절차가 강제규칙 및 규정의 요건을 만족하지 못하거나, 정비절차대로 시행하지 못하여 관련사고·사건 등이 발생한 경우나 정비가 부족해 같은 종류의 사건·사고가 재발한 경우
10. 문서 및 자료관리에 관한 사항	안전경영 문서·협약 증서 등 법정 증서가 없거나 유효하지 않은 경우
11. 안전관리체제에 대한 선박소유자의 확인·검토 및 평가	가. 경영검토가 시행되지 않은 경우 나. 내부심사가 시행되지 않은 경우(규칙 별표 11 제2호를 적용받는 선박에 대하여는 매월 방선이 이루어지지 않은 경우. 단, 주무심사관이 불가피하다고 인정한 경우 2개월내에 1회를 실시해야 한다) 다. 안전관리체제와 관련하여 사업장의 업무를 위임받은 자들에 대한 사업장의 주기적 검증이 이루어지지 않은 경우
비고 이 표에 따라 중부적합사항을 식별하려는 때에는 규칙 [별표 11] 제1호부터 제3호의 선박에 적용되는 내용을 고려해야 한다.	

제2조(「국제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정」의 개정) 국

제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개

정한다.

제1조 중 “「해사안전법」 제7조의3, 같은 법 시행령 제4조의2 및 제4조의3”를 “「해사안전기본법」 제20조, 같은 법 시행령 제8조 및 제9조”로 한다.

제2조제3호 중 “「해사안전법 시행령」 제4조의2제1항”을 “「해사안전기본법 시행령」 제8조제1항”으로 한다.

제2조제10호 중 ““대응계획”이란 「해사안전법」 제7조의3제1항에 따라 국제해사기구 회원국 감사에 대비하기”를 ““이행계획”이란 「해사안전기본법」 제20조제1항에 따라 국제해사기구의 국제협약을 이행하기”로 한다.

제2조제11호 중 “「해사안전법」 제7조의3제2항에 따라 대응계획”를 “해사안전기본법」 제20조제2항에 따라 이행계획”로 한다.

제3조 중 “「해사안전법」 제7조의3, 같은 법 시행령 제4조의2 및 제4조의3과”를 “「해사안전기본법」 제20조, 같은 법 시행령 제8조 및 제9조와”로 한다.

제5조 중 “대응계획”을 “이행계획”으로 한다.

제39조 중 “2023년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로 한다.

별표 1 중 “「해사안전법」”을 “「해사안전기본법」”으로 한다.

제3조(「내항선 등의 안전관리체제 인증심사 적용지침」의 개정) 내항선 등의 안전관리체제 인증심사 적용지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「해사안전법」 제47조제4항”을 “「해상교통안전법」 제49조제4항”으로, “시행규칙 제39”를 “시행규칙 제41”로, “제49조까지 및 같은 법 시행령 제15조”를 “제51조까지 및 같은 법 시행령 제17조”로, “시행규칙 제33”을 “시행규칙 제37”로 한다.

제2조제2호 중 “「해사안전법」”을 “「해상교통안전법」”으로, “제47조”를 “제49조”로, “행하는”을 “하는”으로 한다.

제3조제1호 중 “아니하는”을 “않는”으로 하고, 같은 조 제2호 중 “해사안전법”을 “해상교통안전법”으로, “제15조제1항제1호”를 “제17조제1호”로 하며, 같은 조 제3호 중 “영 제15조제1항제2호”를 “영 제17조제2호”로 하고, 같은 조 제4호 중 “해사안전법”을 “해상교통안전법”으로, “제36조제1항”을 “제43조제1항”으로 한다.

제4조 중 “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제5조 중 “주관하여야”를 “주관해야”로, “설명하여야”를 “설명해야”로 한다.

제6조제1항 중 “지체없이 사업장에 통보하여야”를 “지체 없이 사업장에 통보해야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “첨부하여야”를 “첨부해야”로 한다.

제7조제1항 중 “진행하여야”를 “진행해야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “하여야”를 “해야”로 한다.

제8조 중 “심사시”를 “심사 시”로, “과악하여야”를 “과악해야”로 한다.

제9조제1항 중 “제출하여야”를 “제출해야”로 하고, 같은 조 제2항 중

“서명하여야”를 “서명해야”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “통보하여야”를 “통보해야”로 하고, 같은 조 제4항 중 “심사시”를 “심사 시”로, “1인”을 “1명”으로, “제출하여야”를 “제출해야”로 한다.

제10조 중 “종료회의시”를 “종료회의 시”로, “법 제49조”를 “법 제51조”로 한다.

제11조 각 호 외의 부분 중 “편철하여야”를 “편철해야”로 한다.

제12조제1항 중 “날인하여야”를 “날인해야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “기재하여야”를 “기재해야”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “부여하여야”를 “부여해야”로 한다.

제13조제1항 중 “보관하여야”를 “보관해야”로, “지체없”을 “지체 없”으로, “이송하여야”를 “이송해야”로 하고, 같은 조 제2항 중 “지체없이 이송하여야”를 “지체 없이 이송해야”로 한다.

제14조제1항 중 “하여야”를 각각 “해야”로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 “회송하여야”를 “회송해야”로 하며, 같은 항 후단 중 “기재하여야”를 “기재해야”로 하고, 같은 조 제3항 중 “시정에 소요되는”을 “시정조치”로 하며, 같은 조 제4항 중 “지체없이 이송하여야”를 “지체 없이 이송해야”로 한다.

제15조제1항제1호 본문 중 “시행일 :”을 “시행일:”로 하고, 같은 항 제2호 중 “대상선종 :”을 “대상선종:”으로, “별표 12”를 “별표 15”로 하며, 같은 항 제3호 중 “선박명 :”을 “선박명:”으로 하고, 같은 항 제4호 전단 중 “사항 :”을 “사항:”으로 하며, 같은 항 제5호 중 “특기사항 :”을

“특기사항:”으로 한다.

제15조제2항제1호 중 “사업장 :”을 “사업장:”으로 하고, 같은 항 제2호 전단 중 “수 :”를 “수:”로 하며, 같은 호 후단 중 “예시 :”를 “예시:”로 하고, 같은 항 제3호 중 “심사일 :”을 “심사일:”로 하며, 같은 항 제4호 중 “부적합사항 :”을 “부적합사항:”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “내용 :”을 “내용:”으로 하며, 같은 항 제6호 중 “요건 :”을 “요건:”으로 하고, 같은 항 제7호 중 “문서조항 :”을 “문서조항:”으로 하며, 같은 항 제8호 중 “기한 :”을 “기한:”으로, “하되”를 “하되,”로 하고, 같은 항 제9호 중 “서명 :”을 “서명:”으로 하며, 같은 항 제10호 중 “기재하되”를 “기재하되,”로 한다.

제15조제3항제1호 중 “주무심사관/심사관 :”을 “주무심사관/심사관:”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “부서/심사관/심사일/심사기간 :”을 “부서/심사관/심사일/심사기간:”으로 하며, 같은 호 중 “(예시 :”를 “(예시:”로 하고, 같은 항 제3호 본문 중 “중부적합사항/경부적합사항 :”을 “중부적합사항/경부적합사항:”으로 하며, 같은 항 제4호 중 “특기사항 :”을 “특기사항:”으로, “심사시 고려하여야”를 “심사 시 고려해야”로 하고, 같은 조 제4항제1호 중 “명세 :”를 “명세:”로 하며, 같은 항 제2호 중 “선박소유자 :”를 “선박소유자:”로, “법 제46조제3항”을 “법 제46조제4항”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “기일 :”을 “기일:”로 한다.

제15조제5항제1호 중 “수 :”를 “수:”로 하고, 같은 항 제2호 중 “분사무소 :”를 “분사무소:”로, “(갱신)인증심사시”를 “(갱신)인증심사 시”로

하며, 같은 항 제3호 중 “대상선종 :”을 “대상선종:”으로, “별표 12”를 “별표 15”로 하고, 같은 항 제4호 본문 중 “시행일 :”을 “시행일:”로 하며, 같은 호 단서 중 “아니함”을 “않음”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “등 :”을 “등:”으로 하며, 같은 조 제7항제1호 중 “심사범위 :”를 “심사범위:”로 하고, 같은 항 제2호 중 “사항 :”을 “사항:”으로 한다.

제16조제2항 중 “영 제15조제2호”를 “영 제17조제2호”로 한다.

제17조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

별표 1을 다음과 같이 한다.

[별표 1]

인증심사시간 기준(제4조 관련)

(단위: 시간/인)

구 분	심 사 종 류		분 류 기 준	심사시간
문서심사	최초인증심사		2개 선종 이하	4
			3개 선종 이상	5
	선종추가		2개 선종 이하	3
			3개 선종 이상	4
사업장 심사	최초/갱신인증심사		10명 미만	6
			10명 이상~30명 미만	8
			30명 이상~60명 미만	10
			60명 이상	12
	중간/수시인증심사		10명 미만	4
			10명 이상~30명 미만	6
			30명 이상~60명 미만	8
			60명 이상	10
	임시심사	선종 추가	2개 선종 이하	3
			3개 선종 이상	4
		사업장신설	10명 미만	3
			10명 이상~30명 미만	4
			30명 이상~60명 미만	5
			60명 이상	6
선박 심사	최초/갱신인증심사		제1군에 속하는 선박	8
			제2군에 속하는 선박	10
	중간/수시인증심사		제1군에 속하는 선박	6
			제2군에 속하는 선박	8

	임시인증심사	제1,2군에 속하는 선박	3
<비고> ○ 선박종류에 따른 구분 - 제1군: 유조선, 화학제품운반선, 가스운반선, 산적화물선, 고속화물선 및 기타 화물선 - 제2군: 여객선, 고속여객선 및 이동식 해양구조물 ○ 심사시간의 적용 특례 - 예인선 사업장(단일선종) 및 선박 인증심사: 상기 인증심사 시간 기준 $\times 0.5$, 단 임시심사는 제외 - 분사무소 인증심사: 사업장 인증심사 시간 기준 $\times 0.5$ - 그 외 아래와 같이 안전관리 수준을 고려하여 주무심사관이 심사시간을 50% 이내에서 탄력적으로 조정할 수 있다. ▶ 법 제59조제1항에 따라 해사안전 우수사업자로 지정받은 사업장 및 선박 ▶ 직전 심사 시 중부적합사항이 없는 등 안전관리 수준이 높다고 판단되는 사업장 및 선박			

별표 2를 다음과 같이 한다.

[별표 2]

인증심사진행요령 (제5조 관련)

□ 인증심사 시작회의

1. 인사
2. 심사팀 소개 및 상호 인사
3. 심사의 목적, 범위, 절차에 대한 설명
 - 목적: 안전 및 오염방지 활동이 안전관리체제에 적합한지를 확인하여 인증서 교부 또는 인증유지가 가능한지 판단
 - 범위: 「해상교통안전법」에 따라 사업장이 수립한 안전관리체제 및 안전관리체제 활동
 - 절차: 질문, 기록 확인 또는 업무의 재연을 통하여 심사 진행
4. 부적합사항의 구분
 - 중부적합사항:
 - 안전관리체제 심사 시 확인된 인명, 선박의 안전 또는 해양환경에 중대한 위험을 일으킬 수 있는 사항으로서 즉각적인 시정조치가 요구되는 것
 - 안전관리체제의 요건을 효과적, 조직적으로 수행하지 못하는 경우
 - 경부적합사항:
중부적합사항 이외의 안전관리체제 요건을 충족하지 못하는 부적합사항
 - 관찰사항:
어떤 조치가 이루어지지 않으면 향후 부적합사항으로 될 수 있는 사항
5. 부적합사항의 처리방법
 - 심사기간중에 종결할 수 있음
 - 합의된 기간내에 시정조치 완료
6. 의사전달 계통의 결정
 - 문제점 발생 시 또는 일정조정 등에 대한 사업장측의 책임자 확인
7. 심사장소 및 심사진행에 필요한 정보
 - 심사장소, 식사시간, 보고서 작성에 필요한 장소 등 확인
 - 문서 및 기록
 - 작업관계, 안전관계 등 심사진행 시 알아야 할 사항
8. 시스템심사, 표본추출심사 개념 설명
 - 객관적 증거를 가지고 심사
 - 시스템을 심사하는 것으로 개인을 심사하는 것이 아님
 - 표본추출심사로 부적합사항이 없어도 완벽한 시스템임을 보장하는 것은 아니며, 부적합사항에 대하여 다른 분야도 점검해야 함.

9. 비밀엄수에 대한 확인
10. 간단한 질의 응답
11. 심사계획의 확정

□ 인증심사 종료회의

1. 감사의 표명: 심사 수감자의 수고와 협조에 대한 감사
2. 인증서 교부 또는 인증유지 여부 등: 인증서 교부 또는 인증유지 발표
3. 심사소감 발표
 - 심사관별 심사소감 발표
 - 주무심사관의 전체적인 평가
 - 노고 격려 및 잘된 부분, 보완이 필요한 부분 설명(사례 제시)
 - 시스템 개선 강조
4. 부적합사항의 시정조치: 합의된 기간 내에 해당 지방해양항만청에 송부
5. 차기심사 소개
 - 사업장은 1년마다 중간인증심사, 선박은 2.5년마다 중간인증심사 및 5년마다 갱신인증심사
 - 임시인증심사가 적용되는 경우 설명
6. 질의 응답
7. 종결

별표 3을 다음과 같이 한다.

[별표 3]

내항선 등의 인증심사 기준(제7조 관련)

심 사 항 목	인 증 심 사 기 준
1. 해상에서의 안전 및 환경보호에 관한 기본방침 가. 선박의 안전운항 및 안전한 작업환경의 제공을 포함하는 안전관리목표가 수립되어야 한다.	1.1 안전관리목표는 최고경영자에 의하여 승인되고 문서화한 것을 말하며 선박의 안전운항 및 안전한 작업환경의 제공에 관한 사항을 포함한다. 비고: 1. 안전관리목표는 수량적 개념, 시간적 개념, 프로젝트(PROJECT) 개념 등을 고려하여 수립할 수 있다. 2. 안전관리 목표는 선박의 운항형태, 선종 및 최고경영자의 의지에 따라 다르게 설정될 수 있다. 3. 안전관리 목표 및 방침에 따라 해당 사업장 및 선박의 안전관리체제가 구성될 수 있다.
나. 가목에 따라 수립된 안전관리목표를 달성하기 위한 방침을 수립하고, 육상직원 및 해상종사원이 이를 이행·유지하고 있는지를 확인해야 한다.	1.2 안전관리방침은 안전관리목표를 달성하기 위하여 방안을 제시하는 문서화한 것을 말한다. 비고: 외국인 혼승선박을 운용하는 회사의 안전관리 방침은 외국인 선원이 이해할 수 있는 언어로 문서화되어야 한다. 1.3 육상직원 및 해상종사원의 안전관리 방침에 대한 이행 및 유지여부 확인은 그들이 안전관리 방침을 자세히 알고 있는 것을 말한다.
2. 선박소유자의 책임 및 권한에 관한 사항 가. 안전관리체제와 관련된 육상직원 및 해상종사	2.1 안전관리체제와 관련된 육상직원 및 해상종사자의 책임·권한 및 상호관계 규정은 다음 사항을 포함하여 문서화한 것을 말한다. (1) 개인(직책)별 업무분장(책임 및 권한)

원의 책임·권한 및 상호관계를 규정하고 문서화해야 한다. 나. 안전관리책임자 및 안전관리자의 임무수행에 필요한 자원 및 육상지원을 적절하게 제공해야 한다.	(2) 부재자가 있을 경우 해당 업무 대행자 비고: 1. 해상종사자는 결원이 있는 경우 업무대행자를 확인할 수 있어야 한다. 2. 외국인 혼승선박을 운용하는 회사의 육해상 종사자의 책임·권한 및 상호관계에 관한 규정은 외국인 선원이 이해할 수 있는 언어로 문서화되어야 한다. 2.2 최고경영자가 안전관리책임자 및 안전관리자의 임무수행을 위하여 제공하는 것에는 다음 사항을 포함한 것을 말한다. (1) 안전관리책임자 및 안전관리자의 업무수행을 지원하는 적정한 인적자원 (2) 안전운항에 필요한 물적자원 (3) 안전운항에 필요한 최신정보
3. 안전관리책임자의 선임 및 임무에 관한 사항 가. 최고경영자와 직접 협의할 수 있는 권한을 가진 육상직원으로서 규칙 제38조 및 별표 12에서 정한 자격요건을 갖춘 사람을 안전관리책임자 및 안전관리자로 선임해야 한다. 나. 안전관리책임자는 안전관리자를 지휘하고, 선박의 안전운항 및 오염방지활동을 감시하며, 필요한 자원과 육상지원이 적절하게 제공되는지를 확인해야 한다.	3.1 안전관리책임자는 선박의 안전운항 및 오염방지에 대하여 다음과 같은 적절한 자격, 지식 및 경험을 가지고 최고경영자와 직접 협의할 수 있는 지위를 가진 사람을 말한다. (1) 시행규칙 제38조 및 별표 12에서 정한 사업장 구분에 따른 자격 보유와 근무경력 (2) 시행규칙 제39조 및 별표 13에서 정한 교육이 수 3.2 안전관리자는 선박의 안전운항 및 오염방지에 대하여 다음과 같은 적절한 자격, 지식 및 경험을 가지고 안전관리책임자를 보좌하는 사람을 말한다. (1) 시행규칙 제38조 및 별표 12에서 정한 사업장 구분에 따른 자격 보유와 근무경력 (2) 시행규칙 제39조 및 별표 13에서 정한 교육이 수 (3) 관리선박 대비 적정 인원수가 선임되었는지 확인

다. 안전관리자는 나목에서 규정한 임무와 관련하여 안전관리책임자를 보좌한다.	3.3 안전관리자는 안전관리책임자를 보좌하여 3.2항에서 규정한 사항을 수행해야 한다.
4. 선장의 책임 및 권한에 관한 사항 가. 안전관리목표 및 방침의 시행에 대하여 선장의 책임을 명확히 규정해야 한다. 나. 다음 사항에 대하여 선장의 최우선적인 결정권한과 책임을 규정해야 한다. (1) 선박의 안전 및 오염방지를 위한 대응조치 (2) 필요시 회사에 대한 지원 요청	4.1 안전관리 목표 및 방침을 시행할 수 있는 선장의 책임에 대하여 다음 사항을 규정하는 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 회사의 안전관리 목표 및 방침에 대한 선장의 이해 4.2 선박의 안전 및 오염방지를 위한 대응조치에 대한 선장의 최우선적인 결정 권한과 책임의 규정은 회사가 회사의 최상위 문서에 이를 명확히 규정하는 것을 말한다.
5. 인력의 배치 및 운영에 관한 사항 가. 선장에 대하여 다음 사항을 확인해야 한다. (1) 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격 보유	5.1 선장이 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격이 있음을 확인하기 위하여 다음 사항을 포함한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 법적 자격증 소지(예: 해기사면허, 법정교육 이수 등) (2) 지휘능력의 검증(예: 경력평가, 능력평가, 외국인 혼승 선박인 경우 의사소통 방법 등) 비고: 지휘능력의 검증은 과거의 선장경력평가(선장경력자의 경우), 능력평가(승진의 경우), 외국인 선원에 대한 업무지시 능력(외국인 혼승선박의 경우) 등의 방법을 고려할 수 있다.

(2) 회사의 안전관리체제에 대한 숙지(예인선에 한정함) 나. 회사는 다음 사항을 보장해야 한다. (1) 관련 국내법에 따라 자격이 인정되고 해당 자격증서를 가진 건강한 해상종사원이 승선하도록 해야 한다. (2) 모든 측면에서 선박의 안전운항을 유지하기 위하여 필요한 적절한 해상종사원이 승선하도록 해야 한다. 다. 안전관리체제를 지원하는데 필요한 훈련절차를 수립·유지하고 관련된 종사원이 훈련을 받을 수 있도록 해야 한다.	(3) 예인선 선장이 심사항목 6호의 다, 라의 시행을 위하여 안전관리체제 매뉴얼 등에 규정된 선장의 최우선적인 결정권한과 책임을 자세히 알고 시행하는 것을 말한다. 5.2 해상종사원의 자격기준 및 의학상 건강한 선원이 승선하도록 다음 사항을 포함한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 선박직원법 및 선원법 등 관련 법령에서 요구하는 선종별, 직무별 해상종사원의 자격증서, 교육증서 및 건강진단서 적합성 확인 (2) 승선중인 해상종사원에 대한 각종 증서의 유효기간이 만료되는 경우의 관리방안 5.3 다음 사항을 포함하여 배승 수준을 적합하게 평가 및 유지하는 것을 말한다. (1) 선박 안전운항, 비상대응 등을 고려한 적정 인원의 배승 (2) 선종, 항행구역 등 운항여건 변경 시 적정 인원의 평가 및 배승 (3) 선원법에 따른 적정 휴식시간 확보 여부 5.4 안전관리체제를 지원하는 데 필요한 훈련절차에 따라 훈련을 받을 수 있도록 하기 위하여 다음 사항을 포함한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 교육훈련 책임자 지정 (2) 선박의 안전운항 및 오염방지 업무에 관련된 인원에 대한 훈련의 필요성 확인 및 시행 ○ 훈련의 필요성 확인에 고려해야 할 사항은 다음과 같다. - 비상상황 대응 훈련 결과 - 내부심사 결과 - 외부기관의 검사 또는 심사 결과 (3) 교육훈련결과 기록유지 (4) 외국인 선원에 대한 교육훈련(외국인 혼승선박에 한정함)
--	---

6. 선상운용계획의 수립에 관한 사항 가. 선박의 안전과 오염방지에 관한 주요 선상운용 계획 및 지침을 작성하는 절차를 수립해야 한다. 나. 가목의 규정에 따른 업무는 명확히 규정되고 자격이 있는 사람에게 부여해야 한다. 다. 해상기상상태별 자체 운항통제기준을 설정해야 한다.(예인선에 한정함)	6.1 선박의 안전과 오염방지에 관한 주요 선상운용계획 및 지침의 작성은 운항하는 선종 및 항로의 특성을 고려하여 다음 사항을 포함한 문서화한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 항해업무 (2) 당직업무 (3) 적하·양하업무 (4) 입출항업무 (5) 오염방지업무 (6) 여객보호업무(여객선에 한정함) (7) 선내작업안전관리업무 비고: 외국인 혼승선박의 경우 외국인 선원이 참여하는 주요 선상운용 계획 및 지침은 외국인 선원이 이해할 수 있는 언어로 문서화되어야 한다. 6.2 6.1의 업무를 수행할 책임이 있는 육해상 직원의 책임과 권한을 명확히 규정하고 그들의 적절한 자격요건을 규정한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. 비고: 적절한 자격요건은 교육, 훈련, 경험 및 업무수행 능력중 하나 이상을 고려하여 부여할 수 있다. 6.3 예인선 등의 소유자는 안전운항과 해양사고 예방을 위하여 다음 사항을 규정하는 문서화된 절차를 수립 및 유지해야 한다. (1) 해상기상상태별 자체운항통제 설정 기준 (2) 해상기상상태별 회사의 자체 운항통제기준 및 선장의 권한과 책임에 관련한 교육 및 숙지 여부 확인 비고: 회사가 수립하는 해상기상상태별 자체운항통제기준은 시행규칙 제39조에 따른 별표 10 선박출항통제의 기준 및 절차를 고려하여 설정할 수 있다.

라. 자체 운항통제기준에는 운항 중 기상악화시의 피항 등의 대응계획 및 절차와 기상특보 시 운항 및 입·출항을 통제하기 위한 기준이 포함되어야 한다.(예인선에 한정함)	6.4 예인선 등의 안전한 운항을 위한 해양기상상태별 자체 운항통제기준과 잠재적인 비상상황(항해 및 정박의 경우 포함)에 대비하기 위하여 다음 사항을 포함한 문서화된 비상대응 절차를 수립 및 유지해야 한다. (1) 다음 사항을 포함한 자체 운항통제기준 및 선박의 잠재적인 비상상황 종류의 확인 (가) 조석, 기상 등의 사항을 고려한 자체 운항통제기준 (나) 기상특보 또는 기상악화 시 선박별 자체 출항통제기준 (다) 운항 중 피항 등을 위한 비상대응절차 (라) 선박 조정불능 또는 조정제한 상황의 확인 절차 및 기준 (마) 예인용 줄의 절단, 화재, 퇴선, 조타기 고장, 기름 유출, 충돌 및 좌초, 인명사고, 기관사고(추진력 상실 포함) 등 비상상황의 구분 (2) 파악된, 비상상황에 대한 대응절차 (3) 비상상황별 해상 조직의 구성 및 개인별 임무의 지정과 당사자에 대한 고지 비고: 1. 회사가 수립하는 비상대응절차는 다음 사항을 포함하여 CHECK LIST 형태로 구성할 수 있다. 가. 누가 (WHO), 무엇을 (WHAT), 언제 (WHEN), 어떻게 (HOW) 2. 선박의 경우에는 비상직무 배치표를 게시하는 방법이 포함되어야 한다.
7. 비상대책의 수립에 관한 사항 가. 선박의 잠재적인 비상상황을 파악하고 이에 대한 대응절차를 수립해야 한다.	7.1 선박의 잠재적인 비상상황(항해 및 정박의 경우 포함) 파악을 위하여 다음 사항을 포함한 문서화한 비상대응 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 다음 상황을 포함한 선박의 잠재적인 비상상황 종류의 확인 o 화재, 퇴선, 조타기 고장, 기름 오염, 충돌 및 좌초, 인명사고, 기관고장(추진력 상실포함) 등

	(2) 파악된 비상상황에 대한 대응절차 (3) 비상상황별 해상 조직의 구성 및 각자의 임무 비고: 1. 회사가 수립하는 비상대응절차는 다음 사항을 포함하여 CHECK LIST 형태로 구성할 수 있다. * 누가(WHO), 무엇을(WHAT), 언제(WHEN), 어떻게 (HOW) 2. 선박의 경우에는 비상직무 배치표를 게시하는 방법이 포함되어야 한다. 3. 외국인 혼승 선박의 비상대응 절차는 외국인 선원이 이해할 수 있는 언어로 수립되어야 한다.
나. 가목에 따른 비상상황에 대응하기 위한 훈련 및 연습계획을 수립해야 한다.	7.2 비상상황에 대응하기 위한 훈련 및 연습계획은 다음 사항을 포함한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 훈련의 종류, 주기 및 훈련책임자 (2) 훈련결과의 기록 (3) 비상장치 및 장비의 사용 (4) 비상배치표상의 각자의 위치 및 직무 (5) 육·해상간 비상연락망 유지
8. 사고, 위험상황 및 안전관리체제의 결함에 관한 보고와 분석에 관한 사항 가. 안전관리체제를 개선하기 위하여 부적합사항(사업장에 한정함), 사고 및 위험발생에 대하여 보고하고, 이를 조사·분석하는 절차를 수립해야 한다.	8.1 부적합사항, 사고 및 위험발생(이하 “부적합사항 등”이라 한다)을 개선하기 위하여 다음 사항을 포함한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 부적합사항 등의 확인, 보고, 기록, 검토 및 처리와 관련되는 인원에게 통보 비고: 1. 부적합사항은 다음의 경우를 말한다. ○ 업무절차가 법적 요건을 만족시키지 못하는 경우 ○ 절차에 따른 활동 증거가 불충분할 경우 2. 보고 및 통보는 구두(口頭)로 할 수 있으며 안전에 직접적인 영향을 미치지 않는 부적합사항에 대한 기록은 생략할 수 있다.

나. 가목에 따른 조사·분석의 결과에 대한 시정조치 절차를 수립해야 한다.	8.2 부적합사항 등의 조사·분석결과에의 시정조치는 다음 사항을 포함한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 부적합사항의 원인조사 및 결과의 기록 (2) 부적합사항의 원인 제거에 필요한 적절한 수준의 시정조치 결정 및 이행 (3) 부적합사항에 대한 검토 및 처리의 책임과 권한이 있는 자의 지정
9. 선박의 정비에 관한 사항 가. 선박이 관련법령에 따라 정비·유지되고 있는지를 확인하는 절차를 수립해야 한다. 나. 가목에 따른 절차 수립에는 주기적인 검사가 포함되어야 한다. 다. 갑자기 작동이 정지될 경우를 대비하여 선박의 안전과 관련하여 중요한 설비 및 기능을 식별할 수 있는 절차를 수립해야 한다.	9.1 선박이 관련 법령에 따라 정비·유지되고 있는지를 확인하는 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. 9.2 선박의 정비·유지에 관한 주기적인 검사 절차의 수립은 다음 사항을 포함한 것을 말한다. (1) 주기적인 검사대상 설정 및 검사주기의 설정 (2) 확인된 검사대상에 대한 주기에 따른 검사의 시행 비고: 검사대상은 선체, 갑판, 기관, 항해 및 통신설비를 말한다. 9.3 갑자기 기능이 정지하면 위험한 상태를 가져올 수 있는 설비 및 기능을 확인할 수 있는 절차에는 해당 선박에 해당되는 다음의 설비 및 기능을 포함하여 수립하는 것을 말한다. (1) 주기 및 주기 구동시스템 (2) 발전기 및 발전기 구동시스템 (3) 주기 및 발전기의 안전장치(경보장치 및 비상 차단 장치 등) (4) 조타기 및 조타기 구동시스템

	(5) 항해기기(예 : 자이로컴파스, 레이다) (6) 양묘기 및 양묘기 구동시스템 (7) 화재감지 장치 (8) 안전설비 및 시스템(예 ; 하역설비, 불활성가스 SYSTEM, 산소측정기, 가스탐지기, 안전벨트 등) (9) 환경보호 관련기기 및 시스템(유수분리기, 기름 배출감시제어장치 등) 비고: 외국인 혼승선박의 중요 설비 및 기능 확인절차는 외국인 선원이 이해할 수 있는 언어로 제공되어야 한다.
10. 문서 및 자료관리에 관한 사항 가. 안전관리체제와 관련된 모든 문서 및 자료를 관리하는 절차를 수립해야 한다.	10.1 안전관리체제에 관련되는 문서 및 자료관리를 위하여 다음 사항을 포함한 문서화한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 관리대상의 문서 및 자료는 최신상태가 확인될 수 있도록 문서 총목록의 작성·유지방법 비고: 1. 문서에는 회사의 안전관리체제관련 문서 및 적용 가능한 범위까지의 법령, 협약, 도면, 제조자가 발행한 정비지침, 해도, 수로서지 등의 외부출처의 문서를 포함할 수 있다. 2. 자료에는 항행통보, 항만정보, 기술정보 및 사고속보 등을 포함할 수 있다. 3. 문서 및 자료는 인쇄본 또는 전자매체 등 어떠한 형태도 가능하다. 4. 외국인 혼승선박을 운용하는 회사는 외국인 선원이 자세히 알아야 할 문서 및 자료를 식별하고, 외국인 선원이 이해할 수 있는 언어로 제공해야 한다.
나. 무효화된 문서는 신속히 폐기해야 한다.	10.2 무효화된 문서 및 자료의 관리를 위하여 다음 사항을 포함한 절차를 유지하는 것을 말한다. (1) 법적 및/또는 지식보전의 목적으로 보유하고 있는 무

다. 문서는 가장 효과적인 방법으로 관리되어야 하며, 해당 선박과 관련 되는 모든 문서를 선내에 갖추어 두어야 한다.	효화된 문서의 확인방법 (2) 무효화된 문서의 신속한 폐기절차 10.3 효과적인 문서 관리방법은 다음 사항을 고려한 절차를 수립 및 유지하는 것을 말한다. (1) 문서의 구성체계는 어떤 형태도 가능하나 문서간의 상하 개념과 연결의 명확성 (2) 법령, 상위 문서의 개정 및 선박운항 관련 여건변화 등에 따른 안전관리체계 관련문서의 주기적 개정 10.4 문서의 선내 비치는 해당 선박에 사용되는 안전관리체계관련 문서를 선박에 갖추어 두어야 하는 것을 말한다.
11. 안전관리체제에 대한 선박소유자의 확인·검토 및 평가에 관한 사항 가. 안전 및 오염방지활동이 안전관리체제에 적합한지를 확인하기 위하여 정기적인 인증심사 시행전에 사업장에 대한 내부심사를 시행해야 한다. 나. 안전관리체제와 관련하여 회사의 업무를 위임받은 자들이 이 표에서 부여한 회사의 책임에 따르는지를 주기적으로 검증해야 한다.	11.1 정기적인 인증심사 전에 사업장에 대한 내부심사를 시행하였는지를 확인하는 것을 말한다. 11.2 회사의 업무를 위임받은 자들에 대한 주기적인 검증은 다음 사항을 포함한 문서화한 절차를 수립하는 것을 말한다. (1) 위임업무의 범위 (2) 위임업무의 검증절차 및 주기 (3) 검증 결과에 따른 조치 방안 비고: 1. 위임업무의 검증 상태 확인을 위해 필요시 위임업무를 수행하는 사업장의 관련자를 심사 시

	입회 시키는 방안을 고려할 수 있다. 2. 위임업무에 대한 검증주기는 위임업무의 범위, 중요도 등을 고려하여 적정성을 판단한다. ※ 회사가 안전관리 업무를 위임하였다 하더라도 회사의 책임이 면제되는 것은 아니다.
다. 안전관리책임자 또는 안전관리자는 매월 방선하여 선박의 안전 및 오염방지 활동이 안전관리체제에 적합한지를 확인해야 한다.	11.3 안전관리책임자 또는 안전관리자의 방선은 다음 사항을 확인하는 것을 말한다. (1) 해양사고예방을 위한 선원교육 (2) 선박 부적합사항의 발굴·개선 및 재발방지 절차의 이행 (3) 안전관리체제의 적정 이행 여부 (4) 선박 정비의 적정성, 비상훈련 이행상태
라. 내부심사와 시정조치는 문서화된 절차에 따라 시행해야 한다.	11.4 내부심사 및 심사에 따른 시정조치는 다음 사항을 고려하여 문서화한 절차에 따라 시행하는 것을 말한다. (1) 심사계획 수립 및 통보 (2) 심사수행 (3) 심사결과보고서 작성·보고 및 심사결과를 관련 부서에 통보 (4) 시정조치 이행

별지 제2호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제2호서식]

(제1쪽)

사업장 안전관리체제 인증심사 계획서(제4조 관련)					
문서번호			시행일자		
수신					
참조					
발신			주무심사관		
귀 사업장의 안전관리체제 인증심사 계획을 아래와 같이 알려드립니다. ○ 사업장: ○ 심사명: ○ 인증선종: ○ 심사장소: ○ 심사일정					
심사반	성명	직책	심사부서	심사일정	비고
심사관(1)					
심사관(2)					
심사관(3)					
○ 심사시 사업장에서 준비하실 사항 - 문서심사 시: 안전관리매뉴얼과 하부 문서(절차서류) 및 기타 필요문서 - 시작회의 시: 심사팀의 소개, 심사의 범위 확인, 심사 및 보고의 방법을 설명하므로 경영진 및 대상업무 책임자 참석 바람 - 심사 시: 별지 제2호서식의 심사일정에 따른 대상업무 책임자 배치 - 종결회의: 심사결과를 보고하므로 시작회의 참석자 모두 참석 바람 - 심사기간 동안 심사팀이 심사업무를 수행할 장소 등의 배정 ○ 심사계획에 대하여 추가정보가 필요하거나, 심사계획 또는 일정의 조정 등을 원하시는 경우에는 그 사유 및 내용을 곧 바로 알려 주시기 바랍니다.					

(제2쪽)

심사일정							
심사장소							
심사관 성명							
심사일자		시작회의(오전 오후중 선택하여 시작 시간 입력)					
.	오전						
	오후						
.	오전						
	오후						
.	오전						
	오후						
.	오전						
	오후						
.	오전	~		안전관리책임자 면담			
	오후	~					
	오전	~		최고경영자면담			
	오후	~					
심사반 회의 및 심사보고서 작성							

별지 제4호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제4호서식]

(제1쪽)

부적합사항 확인서 (제9조제1항 관련)					
1. 사업장		2. 부적합사항 건수			
3. 선박/부서		4. 심사일			
5. 부적합사항		6. 심사관 성명		7. 주무심사관 성명	
중부적합사항 ☐	경부적합사항 ☐	관찰사항 ☐			
8. 부적합사항 내용		9. 안전관리체제 요건 번호	10. 관련 문서 조항	11. 시정조치 기한	
①					
②					
③					
④					
⑤					
12. 피심사책임자 확인		13. 심사관 확인		14. 주무심사관 확인	
15. 시정조치 결과(피심사책임자가 기재)					
부적합사항(요건 번호)			부적합사항 시정완료 일시		
16. 시정조치 검토결과					
시정조치 부적합시 회송일자		1차:		2차:	
경감일자(중부적합→경부적합)				종 결 일 자	
17. 심사관(최종 확인자)					
년 월 일 서 명					

(제2쪽)

부적합사항 내용	안전관리체제 요건번호	관 련 문서조항	시정조치 기한

별지 제5호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제5호서식]

인증심사결과 요약서 (제9조 제3항 제2호 관련)							
1. 심사종류			7. 부 서				
2. 사 업 장							
3. 선 박							
4. 주무심사관							
5. 심 사 관							
6. 심사참여책임자							
8. 심 사 일							
9. 심 사 관							
10. 심사기간 (오전/오후)							
11. 안전관리체제 항목	①	해상에서의 안전 및 환경보호에 관한 기본방침					
	②	선박책임자의 책임 및 권한에 관한 사항					
	③	안전관리책임자의 선임 및 임무에 관한 사항					
	④	선장의 책임 및 권한에 관한 사항					
	⑤	인력의 배치 및 운영에 관한 사항					
	⑥	선상운용계획의 수립에 관한 사항					
	⑦	비상대책의 수립에 관한 사항					
	⑧	사고, 위험상황 및 안전관리체제의 결함에 관한 보고 및 분석에 관한 사항					
	⑨	선박의 정비에 관한 사항					
	⑩	문서 및 자료관리에 관한 사항					
	⑪	안전관리체제에 대한 선박소유자의 확인, 검토 및 평가에 관한 사항					
	⑫	자체운항통제기준에 관한 사항					
합 계							
작성방법: √ = 해당요건을 심사하였으나 부적합사항이 없는 경우(임시선박인증심사의 경우 ⑤~⑦ 및 ⑨ 사항 제외), 부적합사항은 해당 칸에 숫자 기입(△ = 중부적합사항, ○ = 경부적합사항)							
12. 특기사항(전반적인 심사소감, 차기 심사시 고려사항, 기타사항 기술)							
13. 주무심사관 성명		(서명)	14. 일자	년 월 일			

별지 제6호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제6호서식]

선박 안전관리체제 최초(갱신)인증심사 보고서 (제9조제3항제3호 관련)					
1. 심사수행 지방청					
선 박 명 세	2. 선 명				
	3. 선 종				
	4. 선박번호/ IMO NO.				
	5. 선 적 항				
	6. 총 톤 수				
	7. 진수연도				
	8. 안전관리대행자				
	9. 선박소유자				
10. 주무심사관			11. 심사관		
12. 심사장소					
13. 해당선종 안전관리적합증서 소지여부			소지함 ☐ / 소지하지 않음 ☐		
14. 안전관리체제 시행일자			15. 내부심사 시행일자		
16. 심사일					
17. 부적합사항의 수		중부적합사항	경부적합사항	관찰사항	
18. 심사결과		붙임 주무심사관 보고서 참조: ()페이지			
19. 특기사항					
20. 유효 기간		선박안전관리증서는		까지 유효함	
21. 차기심사 기일		년 월 일			
22. 인증서 교부		인증서를 교부코자 합니다		년 월 일	
		주무심사관		서명	
< 비고 >					
○ 인증서가 교부되지 않은 경우에는 항목 20번에서 22번은 공란으로 둔다					

별지 제7호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제7호서식]

(제1쪽)

사업장 안전관리체제 최초(갱신)인증심사 보고서 (제9조제3항제3호 관련)			
1. 심사수행 지방청			
사업장	2. 사업장 명칭		
	3. 사업장 주소		
	4. 총 분사무소		
	5. 심사받은 분사무소		
	6. 해당 선종		
7. 주무심사관		8. 심사관	
9. 심사범위 (해당 ☐ 에 ✓ 표시)		☐ 신규 사업장의 최초인증심사(안전관리적합증서 미소지 사업장) ☐ 갱신인증심사 ☐ 선종추가에 따른 최초인증심사(안전관리적합증서 소지 사업장)	
10. 심사기간			
11. 부적합사항 수	중부적합사항	경부적합사항	관찰사항
12. 심사결과		주무심사관 보고서 붙임: ()페이지	
13. 특기사항			
14. 안전관리체제 시행일자			
15. 내부심사 일자(사업장)			

(제2쪽)

	선박소유자 명	주 소					
16. 선박소유자							
		선 종	대상 선박	내부심사일	안전관리체제 시행일		
17. 심사대상 선박별							
18. 유효 기간		안전관리적합증서는 까지 유효함					
19. 차기심사 기일		년 월 일					
20. 인증서 교부		인증서를 교부코자 합니다 주무심사관				년 월 일 서명	
< 비고> ○ 인증서가 교부되지 않은 경우에는 항목 18번에서 20번은 공란으로 둔다							

별지 제9호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제9호서식]

임시인증심사 보고서 (제9조제3항제3호 관련)				
1. 심사수행 지방청				
2. 심사 대상 (해당되는 곳에 ✓ 표시)		사업장 ☐ / 선박 ☐		
심사대상	3. 사업장	사업장명		
		주 소		
	4. 선종			
5. 선명				
6. 주무심사관		7. 심사관		
8. 심사범위 (해당 ☐ 에 ✓ 표시) ☐ 사업장 신설 ☐ 새로운 선종 추가(사업장) ☐ 신규 선박 도입				
9. 심사장소(☐ 사업장, ☐ 선박)				
10. 심사일				
11. 부적합사항의 수		중부적합사항	경부적합사항	관찰사항
12. 심사결과				
13. 특기사항				
14. 유효 기간		(☐ 임시안전관리적합증서/ ☐ 임시선박안전관리증서)는 까지 유효함		
15. 인증서 발급		인증서를 발급코자 합니다. 년 월 일 주무심사관 서명		
< 비고 > ○ 인증서가 교부되지 않은 경우에는 항목 14번, 15번은 공란으로 둔다				

별지 제11호서식을 다음과 같이 한다.

내항선 안전관리체제 사업장 인증심사 점검표 (제16조제1항 관련)

(1쪽/7쪽)

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
1. 해상에서의 안전 및 환경보호에 관한 기본방침					
1.1	사업장은 다음을 보장할 수 있도록 최고경영자에 의하여 승인되고 문서화된 안전관리 목표를 수립 및 유지하고 있는가? - 선박의 안전운항 및 안전한 작업환경의 제공	☐	☐	☐	
1.2	사업장은 안전관리목표의 달성을 위한 안전 및 환경보호 방침을 수립 및 유지하고 있는가?	☐	☐	☐	
1.3	사업장은 육상직원 및 해상종사원이 안전관리목표/방침을 이해하고 실행하도록 보장하는 방법이 있으며, 그 방법은 적절하고 합리적인가?	☐	☐	☐	
2. 선박소유자의 책임 및 권한에 관한 사항					
2.1	사업장은 안전 및 오염방지에 관련되고 영향을 미치는 업무를 관리, 수행 및 검증하는 모든 직원의 책임, 권한 및 상호관계를 다음을 포함하는 문서화된 절차로 수립 및 유지하고 있는가? - 개인(직책)별 업무분장(책임 및 권한) - 부재자가 있을 경우 해당 업무대행자	☐	☐	☐	
	전 직원은 자신에게 부여된 직무를 자세히 알고 문서화된 개인별 업무분장을 제시할 수 있는가?	☐	☐	☐	
2.2	사업장은 안전관리책임자 및 안전관리자의 임무 수행에 필요한 자원(인적·물적·최신정보) 및 육상지원을 적절하게 제공하기 위하여 문서화된 절차를 수립 및 유지하고 있는가?	☐	☐	☐	
	최고경영자는 안전관리책임자가 요청한 자원(인적·물적·최신정보) 및 육상지원에 대하여 평가하고 적절한 결정을 하였는가?	☐	☐	☐	

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
3. 안전관리책임자의 선임 및 임무에 관한 사항					
3.1	사업장은 해상교통안전법에서 요구하는 안전관리책임자의 자격기준과 인원을 만족하고 있는가? 해상교통안전법 시행규칙 제38조/[별표12] “안전관리책임자 및 안전관리자의 자격과 선임기준”에 따른 검증	☐	☐	☐	
	사업장은 안전관리책임자의 책임 및 권한을 사업장 안전관리시스템의 최상위 문서인 안전관리메뉴얼에 명확히 규정하고 있으며, 각 선박의 안전운항을 보장하고 사업장과 선박 직원 간의 연계를 확보하기 위하여 최고경영자에게 직접 보고할 수 있는 권한을 부여하였는가?	☐	☐	☐	
3.2	사업장은 해상교통안전법에서 요구하는 안전관리자의 자격기준과 인원을 만족하고 있는가? 「해상교통안전법 시행규칙」 제38조/[별표12] “안전관리책임자 및 안전관리자의 자격과 선임기준”에 따른 검증	☐	☐	☐	
3.3	안전관리책임자 또는 안전관리자는 선박의 안전운항 및 오염방지 활동을 감시하며, 필요한 자원과 육상지원이 적절하게 제공되는지를 확인하기 위하여 아래에 규정된 사항을 적절히 수행하고 있는가? - 매월 1회 이상의 방선 및 방선 결과의 기록 - 사고, 부적합사항 및 위험했던 상황에 대한 효과적인 관리	☐	☐	☐	
4. 선장의 책임 및 권한에 관한 사항					
4.1	사업장은 선장이 사업장의 안전관리시스템에 충분히 정통하도록 보장하기 위하여 다음 사항을 포함하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하고 있는가? - 사업장은 선장이 사업장의 안전관리시스템에 정통하였는지를 평가하고 관련 기록을 유지해야 한다. - 선장이 사업장의 안전관리시스템에 충분히 정통해야 ⁴⁶ 함은 특별한 경우가 아니고는 선박에 승선하기 전에 이루어져야 한다.	☐	☐	☐	

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
4.2	사업장은 선장의 최우선적인 결정권한과 책임을 규정하기 위해 다음 사항을 포함하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하고 있는가? - 선박의 안전 및 오염방지를 위한 대응조치 - 필요시 회사에 대한 지원 요청	☐	☐	☐	
5. 인력의 배치 및 운영에 관한 사항					
5.1	사업장은 선장이 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격이 있음을 확인하기 위하여 선장의 능력을 검증하기 위해 다음을 포함하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하는가? - 법정 자격증 소지 - 과거의 선장경력평가(선장경력자의 경우) - 능력평가(승진의 경우) - 외국인 선원에 대한 업무지시 능력(외국인 혼승선박의 경우)	☐	☐	☐	
5.2	사업장은 해상종사원의 자격기준 및 의학상 건강한 선원이 승선하도록 하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하는가? - 선박직원법 및 선원법 등 관련 법령에서 요구하는 선종별, 직무별 해상종사원의 자격증서, 교육증서 및 건강진단서 적합여부 - 승선중인 해상종사원에 대한 각종 증서의 유효기간이 만료되는 경우의 관리방안	☐	☐	☐	
5.3	사업장은 모든 측면에서 선박의 안전운항을 유지하기 위하여 다음을 포함하여 배승수준을 적합하게 평가 및 유지하고 있는가? - 선박 안전운항, 비상대응 등을 고려한 적정 인원의 배승 - 선종, 항행구역 등 운항여건 변경 시 적정 인원의 평가 및 배승 - 선원법에 따른 적정 휴식시간 확보 여부	☐	☐	☐	

별지 제12호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제12호서식]

내항선 안전관리체제 선박 인증심사 점검표 (제16조제1항 관련)

(1쪽/5쪽)

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
1. 안전 및 환경보호 방침					
1.1	선원은 사업장의 안전 및 환경보호 방침을 자세히 알고 있는가?	☐	☐	☐	
2. 선박소유자의 책임 및 권한					
2.1	선원은 자신에게 부여된 직무를 자세히 알고 문서화된 개인별 업무분장을 제시할 수 있는가?	☐	☐	☐	
2.2	보급 및 수리요청에 대해 적절히 지원을 받고 있는가? - 보급 및 수리요청에 대한 실제 보급/수리결과 확인	☐	☐	☐	
2.3	안전운항과 관련한 필요한 정보를 제공받고 있는가? - 본선 보유중인 화물정보, 항만정보, 기술정보 및 항차지시서 등 확인	☐	☐	☐	
2.4	사업장에서 제공한 안전운항과 관련된 정보(사고속보, 기술정보 등)에 대하여 적절한 조치를 시행하고 있는가? - 항해 전 해상종사원에 대한 필수정보 제공여부	☐	☐	☐	
3. 안전관리책임자					
3.1	선원은 안전관리책임자(DP)가 누구인지 알고 있으며 DP의 역할을 이해하고 있는가?	☐	☐	☐	
4. 선장의 책임 및 권한					
4.1	선장은 안전관리시스템에 규정된 "선장의 책임"을 자세히 알고 있는가?	☐	☐	☐	
4.2	선장은 적절한 명령과 지침을 하달(외국인 선원 포함)하고 있는가?	☐	☐	☐	
4.3	선장은 선장의 최우선적 권한을 이해하고 있으며 그러한 권한을 어떻게 행사하는지 알고 있는가?	☐	☐	☐	
4.4	선장은 선원법에 따른 선장의 직무와 권한을 자세히 알고 있는가?	☐	☐	☐	

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
5. 인력의 배치 및 운영					
5.1	선장은 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격이 있는가? - 법정 자격증 소지, 지휘능력의 검증(경력평가, 능력평가, 외국인 혼승 선박의 경우 의사소통 방법 등)	☐	☐	☐	
5.2	선장은 다음사항을 포함하여 사업장의 안전관리시스템을 자세히 알고 있는가? - 안전 및 환경보호 방침 / 비상대응절차 및 비상연락망 / 부적합사항관리절차 / 선박정비 및 검사절차	☐	☐	☐	
5.3	선원들은 직무수행과 관련하여 사용언어로 효과적으로 의사소통을 할 수 있는가?	☐	☐	☐	
5.4	선박 정원, 유자격자 승선 등의 최소승무정원증서 상의 요구사항이 준수되고 있는가?	☐	☐	☐	
5.5	모든 선원들은 유효한 건강진단서를 보유하고 있는가?	☐	☐	☐	
5.6	모든 선원들을 안전관리체제를 지원하는 데 필요한 교육·훈련 및 자신의 직무에 대한 친숙화 교육을 받았는가?	☐	☐	☐	
5.7	선원법에 따른 적정 휴식시간이 확보 되었는가?	☐	☐	☐	
6. 선상운용					
6.1	다음 업무를 포함하여 모든 선상업무가 사업장 절차대로 이행되고 있는가? - 항해업무, 당직업무, 적·양하업무, 입·출항업무, 오염방지업무, 선내작업안전 관리업무, 여객보호업무	☐	☐	☐	
6.2	화물적재를 위한 적절한 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐	
6.3	화물고박장비는 화물고박지침서에 따라 적합한 장비와 수량이 유지되고 있는가? 또한 출항 전 고박상태를 점검하였는가?	☐	☐	☐	
6.4	위험화물 선적 시, 선적 전에 선원들에게 화물특성 또는 주의사항이 교육되거나 전달되었는가?	☐	☐	☐	
6.5	시계제한항해, 연안항해 및 악천후 시의 주의사항을 자세히 알고 이를 준수하였는가?	☐	☐	☐	

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
6.6	아래 사항을 포함하여 해도 및 예정 항해를 위한 수로서지는 보유하고 있으며 주기적으로 최신화 하고 있는가? - 무선국목록, 항행지침서, 등대목록, 항로고시, 조석표 등	☐	☐	☐	
6.7	항해계획 수립 시 고려해야 할 사항을 알고 있으며, 이를 반영하고 있는가? - 수로지의 지침/조석 및 조류/ 항만정보 - 천수구역에서의 선저침하 현상/위험해역의 통과시간대/통항분리대의 요건 등	☐	☐	☐	
6.8	항해당직 중 준수해야 할 사항을 자세히 알고 있는가? - 해상충돌예방규칙, 선박조종특성 등	☐	☐	☐	
6.9	입출항 절차는 사업장의 규정에 따라 이행되고 있는가?	☐	☐	☐	
6.10	밀폐구역 출입절차 및 위험작업(예: 화기작업)과 같은 특수업무 수행절차를 알고 있으며, 절차대로 이행하고 있는가?	☐	☐	☐	
6.11	중대작업이 식별 및 적용되고 있으며, 관련 작업 시 작업안전수칙은 준수되고 있는가?	☐	☐	☐	
6.12	선박의 오염방지관리인은 누구이며 그 역할은 무엇인지 알고 있는가?	☐	☐	☐	
6.13	최신화된 비상연락망과 함께 선상기름오염비상계획서를 비치하고 있는가? 승인된 기름오염방지 자재는 적절하게 유지되고 있는가?	☐	☐	☐	
6.14	기름기록부는 적절히 유지되고 있는가?	☐	☐	☐	
6.15	유류취급 관련 절차를 숙지 및 이행하고 있는가?	☐	☐	☐	
6.16	빌지 배출관련 절차를 숙지 및 이행하고 있는가?	☐	☐	☐	
6.17	갑판(기관)부원들은 위험작업 수행 시 준수해야 하는 안전수칙을 알고 있는가?	☐	☐	☐	

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
7. 비상대응					
7.1	비상사태 시 사업장에 연락할 수 있는 절차가 수립되어 있으며 실제 연락을 하여 보았는가?	☐	☐	☐	
7.2	비상사태에 대응하기 위한 훈련 및 연습프로그램이 본선에 있으며 관련 기록도 확인이 가능한가?	☐	☐	☐	
7.3	법정훈련을 포함하여 사업장이 식별한 비상상황에 대해 주기적으로 교육, 훈련 및 연습이 시행되었는가?	☐	☐	☐	
7.4	사업장이 식별한 비상상황에 대해 비상배치표가 작성되어 있는가?	☐	☐	☐	
7.5	모든 선원들은 비상배치표에 명시된 자신의 비상시 직무 및 비상설비 사용법을 자세히 알고 있는가?	☐	☐	☐	
7.6	선원들은 선내 제반 경보, 비상경보 및 신호를 자세히 알고 있는가?	☐	☐	☐	
8. 사고, 위험상황, 안전관리체제 결함					
8.1	사고 및 준사고 보고는 절차대로 시행되고 있는가?	☐	☐	☐	
8.2	검사 및 선박점검 시 식별된 부적합사항에 대해 시정조치가 취해졌는가?	☐	☐	☐	
8.3	사고 및 위험사항이 사업장에 보고되고 있으며 재발방지대책은 효과적으로 이행되고 있는가?	☐	☐	☐	
9. 선박의 정비					
9.1	선박 및 기관설비의 점검은 규정된 주기로 시행되고 있으며 그 결과는 적절히 기록되고 있는가?	☐	☐	☐	
9.2	선박 및 기관설비의 결함사항에 대한 적절한 시정조치가 취해졌는가?(해당되는 경우)	☐	☐	☐	
9.3	안전설비는 사업장의 정비 규정에 따라 점검되고 점검결과는 기록되어 있는가? - 생존정, 승정장치 및 진수장치 / 개인 구명설비 / 소화설비 등	☐	☐	☐	

(5쪽/5쪽)

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
9.4	무선설비는 주기적으로 점검되고 있는가?	☐	☐	☐	
9.5	예비품은 적정 수량이 유지되고 있는가?	☐	☐	☐	
9.6	선급검사를 포함한 강제검사는 규정대로 수검완료 하였으며, 그 후속 조치는 절차에 따라 이행되고 있는가?	☐	☐	☐	
9.7	갑자기 기능을 정지하면 위험한 상태를 초래하는 중대설비 및 기술시스템은 식별되어 있는가?	☐	☐	☐	
9.8	중대설비 및 기술시스템의 정비절차는 이행되고 있는가?	☐	☐	☐	
10. 문서 및 증서 확인					
10.1	사업장적합증서(DOC)의 사본 및 선박안전관리증서(SMC)의 원본을 본선에 비치하고 있으며 그 증서들은 유효한가?	☐	☐	☐	
10.2	유효한 강제 증서, 선급증서 및 관련 검사기록들을 본선에 비치하고 있는가?	☐	☐	☐	
10.3	안전관리시스템문서를 본선에 보유하고 있는가? - 본선 보유문서 대비 문서총목록 확인	☐	☐	☐	
10.4	안전관리시스템과 관련한 문서는 선원(외국인 선원 포함)들이 이해할 수 있는 언어 또는 사용 언어로 작성 되었는가?	☐	☐	☐	
11. 선박소유자의 확인·검토 및 평가					
11.1	안전관리(책임)자는 매월 선박을 방선하여 안전관리체제의 적합 여부를 확인하고 그 결과는 선박에 통보되고 있는가?(결합사항에 대한 53 심정 조치 확인)	☐	☐	☐	

구분	확인사항	YES	NO	N/A	비고
5.4	사업장은 해상종사원이 안전관리체제를 지원하는 데 필요한 교육·훈련을 받을 수 있도록 하기 위하여 다음을 포함하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하고 있는가? - 교육훈련 책임자 지정 - 선박의 안전운항 및 오염방지 업무에 관련된 인원 에 대한 훈련의 필요성 확인 및 시행 - 교육훈련결과 기록유지 - 외국인 선원에 대한 교육훈련(외국인 혼승 선박에 한정함)	☐	☐	☐	
6. 선상운용 계획의 수립에 관한 사항					
6.1	사업장은 운항하는 선종 및 항로의 특성을 고려하여 선박의 안전과 오염방지에 관한 주요 선상운용계획 및 지침의 작성을 위해 적어도 다음을 포함하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하는가? - 항해, 당직, 적하·양하, 입출항, 오염방지, 선내작업안전관리업무	☐	☐	☐	
6.2	6.1의 업무를 수행할 책임이 있는 육·해상 직원의 책임과 권한을 명확히 규정하고 그들의 적절한 자격 요건을 규정하는 절차를 수립 및 유지하는가?	☐	☐	☐	
7. 비상대책의 수립에 관한 사항					
7.1	사업장은 선박의 잠재적인 비상상황 파악을 위하여 다음을 포함하는 문서화된 비상대응 절차를 수립 및 유지하고 있는가? - 화재, 퇴선, 조타기 고장, 기름 오염, 충돌 및 좌초, 인명사고, 기관고장 등을 포함하는 비상상황의 종류 확인 - 파악된 비상상황에 대한 대응절차 - 비상상황별 해상 조직의 구성 및 각자의 임무	☐	☐	☐	

별지 제13호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 제13호서식]

예인선 안전관리체제 사업장 인증심사 점검표 (제16조제2항 관련)

(1쪽/4쪽)

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고
		Yes	No	N/A	
1. 선박소유자(회사)의 책임 및 권한에 관한 사항					
1.1	회사는 「해상교통안전법」 및 「내항선 등의 안전관리체제 적용지침 (훈령)」 등 관련규정의 요건을 준수하기 위한 문서화된 안전관리체제를 수립하여 유지하고 있는가?	☐	☐	☐	
1.2	회사는 안전관리체제와 관련된 육상직원 및 해상종사자의 책임 및 상호관계에 대하여 다음 사항을 포함하는 문서화된 절차를 수립하여 유지하고 있는가? 1) 개인(직책)별 업무분장(책임 및 권한) 2) 부재자가 있을 경우 해당 업무 대행자 * 해상종사자는 결원이 있는 경우 업무대행자를 확인 할 수 있어야 함	☐	☐	☐	
1.3	회사는 안전관리책임자 및 안전관리자가 안전관리 임무를 수행할 수 있도록 인적자원 및 육상지원을 제공을 규정한 문서화된 절차를 수립하여 유지하고 있는가? 1) 안전관리책임자 및 안전관리자의 임무수행을 지원하는 적정한 인적자원 2) 안전운항에 필요한 물적자원 3) 안전운항에 필요한 최신정보	☐	☐	☐	
1.4	회사는 선장의 선박 안전운항과 임무 수행에 필요한 물적자원 및 최신정보의 제공을 규정한 문서화된 절차를 수립하여 유지하고 있는가? * 물적자원: 유류, 선용품, 예비품, 수리지원 등 * 최신정보: 기상정보, 화물정보, 항만정보, 기술정보, 항행계획, 사고속보 등	☐	☐	☐	

(2쪽/4쪽)

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고
		Yes	No	N/A	
2.1 안전관리책임자 및 안전관리자의 자격 등에 관한 사항					
2.1.1	회사는 선박안전관리사 3급 이상의 자격을 가지고 있는 1명 이상의 안전관리책임자를 지정하여 담당 업무를 수행토록 하고 있는가? (인원수: 명, 직 책: , 성 명:) (선박안전관리사 자격증: 1급 명 / 2급 명 / 3급 명)	☐	☐	☐	* 안전관리책임자 및 안전관리자에 대하여 샘플링 기법에 따른 심사 실시
2.1.2	회사는 소유 또는 안전관리 선박에 대하여 4척당 1명 이상의 선박안전관리사 3급 이상의 자격을 가지고 있는 안전관리자를 지정하여 담당 업무를 수행토록 하고 있는가?(9척 이상일 경우 규칙 별표 12 참조) (소유 또는 안전관리 선박: 척, 안전관리자 인원수: 명) (선박안전관리사 자격증: 1급 명 / 2급 명 / 3급 명)	☐	☐	☐	* 소유 또는 안전관리대행 선박 척수 대비 인원수 확인
2.2. 법적 자격증(선박안전관리사) 소지자로 안전관리자 근무한 경력					
2.2.1	안전관리책임자는 선박안전관리사 3급의 자격 취득 후에 6년 이상 안전관리자로 근무한 경력을 보유하고 있는가?(선박안전관리사 2급 이상의 자격을 가진 경우에는 해당없음) (안전관리자 근무 경력: 년 개월)	☐	☐	☐	
2.2.2	< 삭 제 >				

- 57 -

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고
		Yes	No	N/A	
3. 선장의 책임 및 권한에 관한 사항					
3.1	회사는 안전관리 목표 및 방침을 시행할 수 있는 선장의 책임에 대하여 다음 사항을 규정하는 문서화된 절차를 수립하여 유지하고 있는가? 1) 회사의 안전관리 목표 및 방침에 대한 선장의 이해	☐	☐	☐	
3.2	회사는 선박의 안전 및 오염방지를 위한 대응조치에 대하여 다음 사항을 포함하는 선장의 최우선적인 결정 권한과 책임을 안전관리체제 최상위 문서에 규정하고 있는가? 1) 인명, 선박, 화물의 안전과 해양환경보호를 위한 대응조치 및 자체 운항통제기준의 시행 2) 필요한 경우 회사에 물적·인적자원의 지원에 대한 요청	☐	☐	☐	
4. 인력(선장)의 배치 및 운영에 관한 사항					
4.1	회사는 자체운항통제기준 시행에 필요한 선장의 권한과 책임을 보장한 회사규정의 숙지를 위하여 다음 사항을 규정하는 문서화된 절차를 수립하여 유지하고 있는가? 1) 회사의 자체운항통제기준에 대한 교육훈련 실시 2) 교육훈련결과 기록 유지	☐	☐	☐	
5. 인력(선장)의 배치 및 운영에 관한 사항					
5.1	회사는 선박의 잠재적인 비상상황(항행 및 정박 포함) 파악을 위하여 다음 사항을 포함한 문서화된 비상대응 절차를 수립하여 유지하고 있는가? 1) 예인용 줄 단락, 화재·폭발, 해양오염, 비상조타, 좌초·침수·충돌, 퇴선 2) 파악된 비상상황에 대한 대응절차 3) 비상상황별 해상 조직의 구성 및 각자의 임무	☐	☐	☐	

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고
		Yes	No	N/A	
6. 자체 운항통제 기준에 관한 사항					
6.1	회사는 선박의 안전운항과 해양사고 예방을 위하여 다음 사항을 포함한 해상기상상태별 자체 운항통제기준을 규정하는 문서화된 절차를 수립 및 유지하고 있는가? 1) 해상기상상태별 자체운항통제 설정 기준 2) 해상기상상태별 회사의 자체 운항통제기준 및 선장의 권한과 책임에 관련한 교육 및 숙지 여부 확인 * 「해상교통안전법 시행규칙」 제33조에 따른 별표 10 선박출항통제의 기준 및 절차 참조	☐	☐	☐	
6.2	회사는 선박의 안전한 운항을 위한 해양기상상태별 자체 운항통제기준과 잠재적인 비상상황(항해 및 정박의 경우 포함)에 대비하기 위하여 다음 사항을 포함한 문서화된 비상대응 절차를 수립 및 유지하고 있는가? 1) 다음 사항을 포함한 자체 운항통제기준 및 선박의 잠재적인 비상상황 종류의 확인 (가) 조석, 기상 등의 사항을 고려한 자체 운항통제기준 (나) 기상특보 또는 악화 시 자체 출항통제 (다) 운항 중 피항 등에 대한 비상대응절차 (라) 선박 조정 불능 또는 조정 제한 (마) 예인용 줄의 단락, 부선 또는 화물 유실, 화재, 퇴선, 조타기 고장, 기름 오염, 충돌 및 좌초, 인명사고, 기관사고(추진력 상실 포함)등 2) 파악된, 비상상황에 대한 대응절차 3) 비상상황별 해상 조직의 구성 및 각자의 임무	☐	☐	☐	

- 59 -

별지 제14호서식을 다음과 같이 한다.

예인선 안전관리체제 선박 인증심사 점검표(제16조제2항 관련)

(1쪽/4쪽)

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고		
		Yes	No	N/A			
1. 각종 증서 및 안전관리체제 관련 서류 확인에 관한 사항							
각종 증서 및 서류 확인							
안전관리적합증서, 선박안전관리증서, 안전관리체제 매뉴얼(절차서) 및 기록, 문서총목록대장, 각종 선박검사 증서, 최소승무정원 증서, 해기사면허증 및 선원교육증서, 로그북, 비상연락망 및 비상부서배치표 등							
1.1	(임시)안전관리적합증서의 사본 및 (임시)선박안전경영증서의 원본을 본선에 비치하고 있으며 그 증서들은 유효한가?	☐	☐	☐			
1.2	안전관리체제문서를 본선에 보유하고 있는가? * 안전관리체제 문서총목록 대비 본선 보유문서 확인	☐	☐	☐			
1.3	유효한 강제 증서, 선급증서 및 관련 검사기록들을 본선에 비치하고 있는가? * 각종 선박검사 증서, 설비증서, 선급검사증서 및 관련 검사 기록 확인	☐	☐	☐			
1.4	최소승무정원증서의 선박정원, 유자격자 승선 등의 요구사항이 준수되고 있는가? * 해기사면허증, 선원교육증서, 선원수첩 등의 적정성 및 유효성 확인	☐	☐	☐			
1.5	모든 선원들은 신체건강한가? * 선원건강검진 결과 및 유효기간 확인	☐	☐	☐			
1.6	비상통신 절차가 수립되어 있으며, 실제 연락이 가능한가? * 비상연락망 및 회사(육상) 비상업무 담당자 확인 (유인부선의 경우 부선 관리인 및 예인선단 구성시 각 예인선 선장 포함)	☐	☐	☐			

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고		
		Yes	No	N/A			
2. 선원 면담 및 확인에 관한 사항							
각종 증서 및 서류 확인							
화물관리기록, 항행안전정보(기상, 화물, 항만, 기술, 사고 등), 화물적하목록, 안전점검목록, 화물작업일지, 갑판정비 및 관련기록, 수로지, 해도 (소개정 일지), 항로고시, 등대표, 조석표, 무선일지 기부속/소모품/수리 신청서 및 관련기록, 기부속 관리대장, 교육 및 훈련 기록 등							
2.1	선장은 회사의 안전관리 목표 및 방침을 자세히 알고 있는가?	☐	☐	☐			
2.2	선원은 회사의 안전(관리)책임자의 역할, 담당자 및 비상연락망을 이해하고 있는가? * 안전(관리)책임자 성명, 직책, 연락처 확인	☐	☐	☐			
2.3	해상기상상태별 자체운항통제기준과 선장의 권한과 책임에 대하여 자세히 알고 있는가? * 해상기상상태별 자체운항통제기준과 선장의 권한 등에 숙지여부 확인	☐	☐	☐			
2.4	선장의 최우선적인 권한과 행사에 대한 사항을 이해하고 있는가? * 안전관리체제 매뉴얼상 규정부분 및 선장의 숙지여부 확인	☐	☐	☐			
2.5	해상기상상태별 자체 운항통제기준과 잠재적인 비상상황(항해 및 정박)에 대한 비상대응을 위한 회사의 절차를 자세히 알고 있으며, 주기적인 훈련을 실시하는가? 1) 조석, 기상 등의 사항을 고려한 자체 운항통제 기준, 2) 기상특보 또는 악화시 자체 입·출항 통제 기준, 3) 운항중 피항 등에 대한 비상대응 절차, 4) 선박 조정 불능 또는 조정 제한, 5) 비상시 개인별 임무 숙지, 6) 주기적인 교육, 훈련 및 기록 - 62 - * 비상상황 : 예인용 줄 단락, 화재 · 폭발, 해양오염, 비상조타, 좌초 · 침수 · 충돌, 퇴선 등	☐	☐	☐			

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고
		Yes	No	N/A	
2.6	회사로부터 적절한 보급 및 수리요청에 대한 지원을 받고 있는가? * 본선의 실제선용품 신청/수급 및 수리요청 처리사항 및 결과 확인	☐	☐	☐	
2.7	회사로부터 안전운항에 관련된 필요한 정보를 제공받고 있으며 적절한 조치를 시행하고 있는가? * 기상정보, 화물정보, 항만정보, 기술정보, 사고속보, 항해계획 등 확인	☐	☐	☐	
2.8	선장은 해상충돌예방규칙 및 선박조종 특성에 대하여 숙지하고 있는가? * 무중항해, 항법, 등화, 예인선/부선 조정 특성, 레이더 작동 등 항행장비 운영 능력 등	☐	☐	☐	
2.9	선박 설비 및 점검에 대하여 숙지하고 있으며, 규정된 주기에 점검(외부 검사)이 시행되고 있는가? * 갑판/기관/안전(구명뗏목, 구명설비, 구소화설비, 소화기, 통신장비등) 목록 및 점검결과 기록 확인	☐	☐	☐	
2.10	해도 및 예정항로에 대한 최신화된 자료를 보유하고 있으며, 소개정은 적절하게 이루어지고 있는가? * 본선 보유 해도, 수로지, 항로고시, 등대표, 조석표, 무선국목록 및 소개정 일지 등	☐	☐	☐	
2.11	선장은 예정항로의 항행정보를 자세히 알고 있는가? * 조석/조류, 항만정보, 천수구역, 위험해역, 통항분리대 요건 등에 대한 확인	☐	☐	☐	
2.12	자신의 직무를 이해하고 있으며, 문서화된 직무를 제시할 수 있는가? * 해당직무, 및 안전수칙 등 확인	☐	☐	☐	
2.13	모든 선원은 비상시 자신의 직무 및 비상설비 사용법을 자세히 알고 있는가? * 비상배치표 및 개인별 비상시 임무, 비상설비 사용법 숙지 여부 확인	☐	☐	☐	

번 호 (구 분)	확인사항	결 과			비 고
		Yes	No	N/A	
2.14	선원들은 선내 제반 경보, 비상경보 및 신호를 자세히 알고 있는가? * 선원의 비상경보 및 신호 숙지여부 확인	☐	☐	☐	
2.15	예비품은 적정(법정) 수량을 보유하고 있는가? * 기부속 및 예비품 관리대장 확인	☐	☐	☐	
2.16	적절한 자격과 교육을 이수한 오염방지인이 지정되어 있으며, 자신의 임무를 자세히 알고 있는가? * 오염방지인 및 해당교육 증서 등 확인	☐	☐	☐	
2.17	해양사고, 오염사고 등 비상시 육상지원 기구 및 비상연락망을 자세히 알고 있는가? * 각 지방청(선원해사안전과), 해양경찰서, 관제실(VTS), 한국해양교통안전공단(운항 관리센터), 한국해운조합, 해양환경관리공단 등	☐	☐	☐	
2.18	기름기록부 및 폐기물기록부는 적절히 기록/유지되고 있는가? * 각종 기록부의 기록상태 및 담당자의 숙지상태 확인	☐	☐	☐	
2.19	빌지 배출관련 절차를 숙지하고 있는가? * 기관장의 관련절차 숙지 상태 및 육상 배출시 관련 근거 기록/자료 등 확인	☐	☐	☐	
2.20	기관일지는 적절히 기록/유지되고 있는가? * 기기의 정비기록 및 운전상태 기록 등 확인	☐	☐	☐	

제4조(「항만국통제 및 기국통제 실시요령」의 개정) 항만국통제 및 기

국통제 실시요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「해사안전법」 제55조·제56조”를 “「해상교통안전법」 제57조·제58조”로 한다.

제3조제1항 중 “「해사안전법 시행령」 제19조”를 “「해상교통안전법 시행령」 제20조”로 한다.

제3조제2항 중 “「해사안전법」 제56조”를 “「해상교통안전법」 제58조”로 한다.

제5조제1호 중 “「해사안전법」 제56조 ”를 “「해상교통안전법」 제58조”로 한다.

제5조제2호 중 “「해사안전법」 제55조·제56조”를 “「해상교통안전법」 제57조·제58조”로 한다.

제5조제3호 중 “「해사안전법」 제55조·제56조”를 “「해상교통안전법」 제57조·제58조”로 한다.

제13조제2항 중 “「해사안전법」 제56조”를 “「해상교통안전법」 제58조”로 한다.

제13조제3항 중 “「해사안전법」 제56조제1항”을 “「해상교통안전법」 제58조제1항”으로 한다.

제13조제6항제1호 중 “「해사안전법 시행규칙」 별지 제25호”를 “「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제28호”로 한다.

제13조제6항제2호 중 “「해사안전법 시행규칙」 별지 제26호”를 “「해

상교통안전법 시행규칙」 별지 제29호”로 한다.

제13조제7항 중 “「해사안전법」 제60조제2항”을 “「해상교통안전법」 제62조제2항”으로 한다.

제16조 중 “해사안전법령”을 “해상교통안전법령”으로 한다.

제17조 중 “2020년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)”를 “2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)”으로 한다.

별지 제8호의 양식 B 중 “「해사안전법」”을 “「해상교통안전법」”으로 한다.

제5조(「해사안전감독관 업무규정」의 개정) 해사안전감독관 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「해사안전법」 제58조”를 “「해상교통안전법」 제60조”로 한다.

제2조제1호 중 “「해사안전법」 제58조 및 제59조”를 “「해상교통안전법」 제60조 및 제61조”로 한다.

제2조제6호 중 “「해사안전법 시행규칙」 제52조”를 “「해상교통안전법 시행규칙」 제60조”로 한다.

제2조제7호 중 “「해사안전법」 제59조제1항”을 “「해상교통안전법」 제61조제1항”으로 한다.

제2조제8호 중 “「해사안전법」 제59조제1항”을 “「해상교통안전법」 제61조제1항”으로 한다.

제4조 중 “「해사안전법 시행령」 별표 4의2”를 “「해상교통안전법 시행령」 별표 6”로 한다.

제8조제1호나목 중 “「해사안전법」 제51조”를 “「해상교통안전법」 제53조”로 한다.

제8조제1호다목 중 “「해사안전법 시행규칙」 제52조”를 “「해상교통안전법 시행규칙」 제60조”로 한다.

제8조제2호다목 중 “「해사안전법」 제51조”를 “「해상교통안전법」 제53조”로 한다.

제8조제2호마목과 제8조제3호나목 중 “「해사안전법 시행규칙」 제52조”를 “「해상교통안전법 시행규칙」 제60조”로 한다.

제9조제1호 중 “「해사안전법」 제58조제1항”을 “「해상교통안전법」 제60조제1항”으로 한다.

제9조제2호 중 “「해사안전법」 제59조제1항”을 “「해상교통안전법」 제61조제1항”으로 한다.

제9조제3호 중 “「해사안전법」 제59조제2항”을 “「해상교통안전법」 제61조제2항”으로 한다.

제13조제1항 중 “「해사안전법 시행규칙」 제52조”를 “「해상교통안전법 시행규칙」 제60조”로 한다.

제14조제1항 중 “「해사안전법」 제58조제3항”을 “「해상교통안전법」 제60조제3항”으로 한다.

제20조제1항 중 “「해사안전법」 제59조제2항”을 “「해상교통안전

법」 제61조제2항”으로 한다.

제24조 중 “고시”를 “훈령”으로, “2022년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로 한다.

별지 제3호 중 “「해사안전법」 제58조제1항제3호”를 “「해상교통안전법」 제60조제1항제3호”로, “「해사안전법 시행령」 제23조 규정에 따른 과태료와 같은 법 시행규칙 제48조”을 “「해상교통안전법 시행령」 제32조 규정에 따른 과태료와 같은 법 시행규칙 제56조”로 한다.

별지 제6호 중 “「해사안전법」 제58조제2항 및 같은 법 시행령 제19조의3제3항”을 “「해상교통안전법」 제60조제2항 및 같은 법 시행령 제21조제3항”으로 한다.

제6조(「해양사고 등의 보고 및 수습에 관한 규정」의 개정) 해양사고 등의 보고 및 수습에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항 중 “「해사안전법」 제43조제2항”을 “「해상교통안전법」 제43조제2항”으로 한다.

제13조 중 “2023년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로, “개정”을 “개선”로 한다.

제7조(「내항해운에 관한 업무지침」의 개정) 내항해운에 관한 업무지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조의2제1항 중 “「해사안전법」 제58조”를 “「해상교통안전법」 제60조”로 한다.

제25조 중 “2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의

6월 30일까지를 말한다)”를 “2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)”으로 한다.

별표 2 중 “「해사안전법」”을 “「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

인증심사 사무처리 규정 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 「해사안전법」 제47조제4항 및 같은 법 시행규칙 제39조에 따라 법 제46조부터 제49조까지에 따른 안전관리체제를 수립해야 하는 선박 및 사업장의 인증심사 사무에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「해상교통안전법」 제49조제4항 및 같은 법 시행규칙 제41조에 따라 법 제46조부터 제51조까지에 따른 안전관리체제를 수립해야 하는 선박 및 사업장의 인증심사 사무에 대하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. (생략)	1. (생략)
가. 「해사안전법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제2항의 규정에 따른 선박소유자(이하 "선박소유자"라 한다)가 운영하는 사업장	가. 「해상교통안전법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제2항의 규정에 따른 선박소유자(이하 "선박소유자"라 한다)가 운영하는 사업장
2. "안전관리책임자"란 법 제46조제5항 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제16조에 따른 자격을 갖추고, 회사 및 회사에서 운영하는 선박에 대	2. "안전관리책임자"란 법 제47조제1항 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제38조에 따른 자격을 갖추고, 회사 및 회사에서 운영하는 선박에 대한 안전관리에 관한 업무에 대하여

한 안전관리에 관한 업무에 대하여 최고경영자와 직접 협의할 수 있는 권한이 있는 자로서 다음 각 목의 업무를 총괄하는 자를 말한다.

3. "안전관리자"란 영 제16조에 따른 자격을 갖춘 자로서 안전관리책임자를 보좌하여 제2호 각 목의 업무를 수행하는 자를 말한다.

4. (생략)

다. 법 제46조제2항제3호에 따른 어획물운반선과 이동식해상구조물, 같은 항 제4호에 따른 수면비행선박 및 영 제15조제2호에 따른 선박의 등록지를 관할하는 청장

5. "인증심사대행기관(관할지부를 포함한다. 이하 "정부대행기관"이라 한다)"이란 법 제48조 제1항에 따라 해양수산부장관이 지정한 기관을 말한다.

7. "주무심사관(정부대행기관의 경우는 "주무심사원"이라 한다)"이란 2인 이상의 심사관으

최고경영자와 직접 협의할 수 있는 권한이 있는 사람으로서 다음 각 목의 업무를 총괄하는 사람을 말한다.

3. "안전관리자"란 규칙 제38조에 따른 자격을 갖춘 사람으로서 안전관리책임자를 보좌하여 제2호 각 목의 업무를 수행하는 사람을 말한다.

4. (생략)

다. 법 제46조제2항제3호에 따른 어획물운반선과 이동식해상구조물, 같은 항 제4호에 따른 수면비행선박 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제17조 제2호에 따른 선박의 등록지를 관할하는 청장

5. "인증심사대행기관(관할지부를 포함한다. 이하 "정부대행기관"이라 한다)"이란 법 제50조 제1항에 따라 해양수산부장관이 지정한 기관을 말한다.

7. "주무심사관(정부대행기관의 경우는 "주무심사원"이라 한다)"이란 2명 이상의 심사관으로 심사반을 구성하는 경우에

로 심사반을 구성하는 경우에 제6조제1항에서 규정한 역할을 수행하는 자를 말한다.

9. "부적합사항"이란 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 별표 11에서 정한 안전관리체제의 내용이 적절하게 수립·시행되고 있지 아니한 사항으로 다음 각 목의 사항을 말한다.

가.(생략)

1) 안전관리체제 심사 중 확인된 인명·선박의 안전 또는 해양환경에 중대한 위험을 야기할 수 있는 것으로서 즉각적인 시정조치가 요구되는 사항

10. "시정조치"란 안전관리체제 심사중 확인된 중부적합사항 및 경부적합사항의 재발방지를 위하여 그 원인을 제거하는데 필요한 조치를 말한다.

15. 규칙 제35조 각 호에서 "1년이 되는 날" 및 "2년 6월이 되는 날"이란 아래에서 예시한 방법으로 기산한 날을 말한다.

(예시) - 2년 6월이 되는 날 :

제6조제1항에서 규정한 역할을 수행하는 사람을 말한다.

9. "부적합사항"이란 규칙 별표 11에서 정한 안전관리체제의 내용이 적절하게 수립·시행되고 있지 않은 사항으로 다음 각 목의 사항을 말한다.

가.(생략)

1) 안전관리체제 심사 중 확인된 인명·선박의 안전 또는 해양환경에 중대한 위험을 일으킬 수 있는 것으로서 즉각적인 시정조치가 요구되는 사항

10. "시정조치"란 안전관리체제 심사중 확인된 중부적합사항 및 경부적합사항의 재발방지를 위하여 그 원인을 제거하는 데 필요한 조치를 말한다.

15. 규칙 제42조 각 호에서 "1년이 되는 날" 및 "2년 6개월이 되는 날"이란 아래에서 예시한 방법으로 기산(起算)한 날을 말한다.

(예시) - 2년 6개월이 되는 날 : 2003. 11. 19

2003. 11. 19

제4조(인증심사신청 등의 접수)

① 법 제47조에 따른 선박에 대한 인증심사(이하 "선박심사"라 한다) 및 ~~~

② 인증심사기관의 장은 신청서를 검토하여 인증심사를 받고자 하는 장소가 관할항만 또는 관할지부(이하 "관할지역"이라 한다) 이외의 지역일 경우에는 그 지역을 관할하는 인증심사기관의 장에게 해당 인증심사를 의뢰할 수 있다. 다만, 사업장심사신청의 경우 사업장의 소재지가 여러 곳인 경우에는 인증심사를 받고자 하는 장소는 주 사업장이 소재한 곳이어야 한다.

③ ~~~ 관련서류를 관할지역의 인증심사기관의 장에게 송부하여야 한다.

④ 인증심사기관의 장은 인증심사 신청자에게 신청 후 ~~
2. 인증심사를 받고자 하는 선종
3. 선박소유자(법 제51조에 따

제4조(인증심사신청 등의 접수)

① 법 제49조에 따른 선박에 대한 인증심사(이하 "선박심사"라 한다) 및 ~~~

② 인증심사기관의 장은 신청서를 검토하여 인증심사를 받으려는 장소가 관할항만 또는 관할지부(이하 "관할지역"이라 한다) 이외의 지역일 경우에는 그 지역을 관할하는 인증심사기관의 장에게 해당 인증심사를 의뢰할 수 있다. 다만, 사업장심사신청의 경우 사업장의 소재지가 여러 곳인 경우에는 인증심사를 받으려는 장소는 주 사업장이 소재한 곳이어야 한다.

③ ~~~ 관련서류를 관할지역의 인증심사기관의 장에게 송부해야 한다.

④ 인증심사기관의 장은 인증심사 신청자에게 신청 후 ~~
2. 인증심사를 받으려는 선종
3. 선박소유자(법 제53조에 따

른 안전관리대행업체가 관리하는 경우에 한함)

⑤ 규칙 제36조의 따른 선박심사 및 사업장심사의 경우 ~ ~ 제5조(심사반의 구성 등) ① 인증심사기관의 장은 인증심사신청이 접수되면 심사반을 구성하여 그 반원으로 하여금 인증심사 신청사항을 검토하도록 하여야 한다. 이 경우 인증심사기관의 장은 심사반원 중 1인을 주무심사관으로 지정하여야 한다.

② 심사반은 주무심사관을 포함하여 5인 이내의 인원으로서 심사반을 구성하되, 인증심사기관의 장이 인증심사업무의 특성상 필요하다고 인정하는 경우에는 그 구성인원을 조정할 수 있다.

제6조(주무심사관의 역할 등)

② 심사관의 역할은 다음 각 호와 같다.

5. 기타 인증심사업무 수행과 관련된 업무

제7조(심사대상) ② 사업장 심사

른 안전관리대행업체가 관리하는 경우에 한정한다.)

⑤ 규칙 제43조의 따른 선박심사 및 사업장심사의 경우 ~ ~ 제5조(심사반의 구성 등) ① 인증심사기관의 장은 인증심사신청이 접수되면 심사반을 구성하여 그 반원으로 하여금 인증심사 신청사항을 검토하도록 해야 한다. 이 경우 인증심사기관의 장은 심사반원 중 1명을 주무심사관으로 지정해야 한다.

② 심사반은 주무심사관을 포함하여 5명 이내의 인원으로서 심사반을 구성하되, 인증심사기관의 장이 인증심사업무의 특성상 필요하다고 인정하는 경우에는 그 구성인원을 조정할 수 있다.

제6조(주무심사관의 역할 등)

② 심사관의 역할은 다음 각 호와 같다.

5. 그 밖의 인증심사업무 수행과 관련된 업무

제7조(심사대상) ② 사업장 심사

시 안전관리체제가 적용되는 분사무소의 경우에는 규칙 별표 13 II에 따라 갱신인증심사 전까지 모든 분사무소가 1회 이상의 인증심사를 받을 수 있도록 심사대상을 선정하여야 하며, 이 경우 매 인증심사 때마다 모든 분사무소에 대한 내부심사 완료여부를 확인하여야 한다.

③ 선박 및 사업장의 내부심사는 12개월을 넘지 않는 간격으로 시행하여야 한다.

④ 주무심사관은 심사 대상, 심사장소 및 심사진행일정 등을 검토한 후 선박 또는 사업장 심사계획을 심사개시 2일 전까지 사업장에 통보하여야 한다.

제8조(심사지원) ① ~ ~ 이 경우 심사지원을 요청받은 분사무소 소재지 관할 인증심사기관의 장은 부득이한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 한다.

제9조(시작회의) 주무심사관은 인증심사시작회의를 주관하며, 피심사책임자, 심사대상 조직

시 안전관리체제가 적용되는 분사무소의 경우에는 규칙 별표 14 제2호에 따라 갱신인증심사 전까지 모든 분사무소가 1회 이상의 인증심사를 받을 수 있도록 심사대상을 선정해야 하며, 이 경우 매 인증심사 때마다 모든 분사무소에 대한 내부심사 완료여부를 확인해야 한다.

③ 선박 및 사업장의 내부심사는 12개월을 넘지 않는 간격으로 시행해야 한다.

④ 주무심사관은 심사 대상, 심사장소 및 심사진행일정 등을 검토한 후 선박 또는 사업장 심사계획을 심사개시 2일 전까지 사업장에 통보해야 한다.

제8조(심사지원) ① ~ ~ 이 경우 심사지원을 요청받은 분사무소 소재지 관할 인증심사기관의 장은 부득이한 사유가 없는 한 이에 협조해야 한다.

제 9 조 (시 작 회 의)

의 책임자급 이상의 자와 그 밖에 심사 수행에 관계된 자를 참석토록 하여야 한다.

제10조(심사) ① 심사 시에는 규칙 별표 11에 따른 안전관리체제의 수립·시행사항을 심사하여야 한다.

② 심사는 문서 및 기록의 확인, 면담, 업무의 관찰 및 현장 확인 등의 형태로 행하여야 한다.

③ 심사는 각각의 요건에 대하여 문서, 기록 및 업무 시연 등을 표본 추출하여 행하여야 한다.

제11조(최고경영자 및 안전관리책임자 면담 등) ① 사업장 심사 시 최고경영자 등과의 면담 시에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

② 사업장이 안전관리대행업체인 경우 사업장 심사 시 최고경영자 등과의 면담 과정에서 다음 각 호의 사항을 확인하여야

- 사람과

----- 해야 -----.

제10조(심사) ①

----- 심사해야 -----.

②

----- 해야 -----.

③

----- 해야 -----.

제11조(최고경영자 및 안전관리책임자 면담 등) ①

----- 확인해야 -----.

1. ~ 5. (현행과 같음)
②

한다.	----- <u>확인해야</u>
1. · 2. (생략)	-----.
제12조(부적합사항의 확인) ① 주무심사관은 제6조제1항제5호에 따라 결정된 부적합사항에 대한 확인서를 작성하여 피심사책임자에게 확인하게 한 후 사업장에 <u>통보하여야</u> 한다.	1. · 2. (현행과 같음)
② 제6조제1항제5호에 따라 주무심사관이 부적합사항을 결정할 때에는 제2조제9호 가목에 따른 중부적합사항과 별표에 따른 중부적합사항 예시를 <u>고려하여야</u> 한다.	제12조(부적합사항의 확인) ① -----
③ 제6조제1항제5호에 따라 부적합사항을 결정할 때에는 규칙 별표 11의 구분 중 어느 하나의 항목에서 경부적합사항이 3개 이상 식별되면 경부적합사항 3개를 중부적합사항 1개로 <u>처리하여야</u> 한다.	-----
	----- <u>통보해야</u> -----.
	② -----

	----- <u>고려해야</u>
	-----.
	③ -----

	----- <u>처리해야</u>
	-----.
제14조(문서심사) ① 문서심사의 대상은 다음 각 호와 같다. 다	제14조(문서심사) ① -----
	-----.

만, 문서의 명칭은 다음 각 호에
서 정한 것과 다를 수 있다.

1. 안전관리매뉴얼 : 안전관리
체제를 전반적으로 기술하는
최상위 문서

2. 절차서 : 안전관리체제와 관
련된 절차를 기술

3. 지침서(제1호 및 제2호의 내
용이 충분하지 않은 경우에 한
한다) : 특정업무의 상세한 지
침 및 수단을 기술

② 문서심사 시 사업장의 안전
관리체제 시행일자 및 운항주체
를 확인 하여야 한다.

③ 사업장 최초인증심사의 문서
심사과정에서 부적합사항이 지
적되는 경우 해당 부적합사항이
시정되기 전까지는 해당 사업장
최초인증심사를 진행하여서는
아니된다.

제15조(사업장 임시인증심사) ①
사업장에 대한 임시인증심사는
다음 각 호의 어느 하나에 해
당하는 경우에 실시하며, 규칙
별표 13의 인증심사방법에 따
라 심사하여야 한다.

-----.

1. 안전관리매뉴얼: -----

2. 절차서: -----

3. -----

한정한다): -----

② -----

----- 해야 -----.

③ -----

안 된다.

제15조(사업장 임시인증심사) ①
사업장에 대한 임시인증심사는
다음 각 호의 어느 하나에 해
당하는 경우에 실시하며, 규칙
별표 14의 인증심사방법에 따
라 심사해야 한다.

1. · 2. (생 략)

② 새로운 종류의 선박이 추가된 경우의 임시인증심사는 사업장에 대한 임시인증심사가 완료된 후 선박에 대한 임시인증심사를 시행하여야 한다.

③ (생 략)

제16조(선종을 추가하는 경우의 심사) 안전관리적합증서를 소지한 사업장에서 새로운 종류의 선박의 도입에 따라 임시 인증서를 발급받은 후 사업장 및 선박에 대하여 새로운 인증서를 발급받고자 하는 경우에는 최초 인증심사신청을 하도록 하여야 하며 해당 인증심사는 새로운 종류의 선박 추가에 따른 문서 심사를 포함하여야 한다.

제17조(사업장 최초인증심사) ① 사업장에 대한 최초인증심사는 다음 각 호의 사항이 완료되었음을 확인한 후에 실시하여야 하며, 규칙 별표 13의 인증심사 방법에 따라 심사하여야 한다.

1. 사업장과 해당 사업장의 선박중 선종별 1척 이상의 선박

1. · 2. (현행과 같음)

② -----

---- 시행해야 -----.

③ (현행과 같음)

제16조(선종을 추가하는 경우의 심사) -----

발급 받으려는 -----
----- 해야 하
며 -----

---- 포함해야 -----.

제17조(사업장 최초인증심사) ① -----

----- 실시해야 ----
----- 별표 14-----
----- 심사해야 -----.

1. ----- 선
박 중 -----

에 대한 내부심사의 실시(규칙
별표 11 제2호 적용대상 선박
의 내부심사는 안전관리책임자
또는 안전관리자의 방선·교육
으로 대체한다)

2. 사업장 및 해당 사업장의
선박중 선종별 1척 이상의 선
박에 대한 3개월 이상의 안전
관리체제의 시행

3. 최고경영자의 사업장 및 선
박 안전관리체제에 대한 검토
의 시행(국제협약적용 선박의
경우에 한한다)

4. (생략)

5. 제4호에 따른 문서심사시
지적된 부적합사항의 시정

② 최초인증심사 완료 후 주무
심사관은 안전관리매뉴얼 등 안
전관리체제에 관한 최상위문서
의 개정이력이 기재된 쪽에 일
자 및 성명을 기재한 후 서명
하여야 한다.

제18조(사업장 중간인증심사) ①
사업장에 대한 중간인증심사를
할 때에는 다음 각 호의 사항에

2. ----- 선
박 중 -----

3. -----

-- 한정한다-----

4. (현행과 같음)

5. ----- 문서심사 시 --

② -----

----- 서명
해야 ----.

제18조(사업장 중간인증심사) ①

대한 확인을 포함하여 규칙 별
표 13의 인증심사방법에 따라
심사하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

② 직전 심사이후 안전관리체제
가 변경된 경우에는 주무심사관
이 이를 검토한 후 안전관리매
뉴얼 등 안전관리체제에 관한
최상위 문서 개정이력이 기재된
쪽에 일자 및 성명을 기재하고
서명하여야 한다.

③ 안전관리적합증서의 유효기
간내에 새로운 분사무소가 추가
되는 경우, 그 분사무소는 차기
인증심사시 인증심사 대상에 반
드시 포함되어야 한다.

④ 중간인증심사를 완료한 경우
인증심사를 수행한 인증심사기
관의 장은 인증서 뒷쪽의 해당
란에 심사장소, 심사날짜 및 인
증심사원의 성명을 기재하고 서
명한 후 직인을 날인하여야 한
다.

⑤ 중간인증심사 시기 이전이라
도 신청이 있는 경우에는 인증
심사를 시행할 수 있다. 이 경우

----- 별
표 14-----
심사해야 ----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② -- 심사 이후 -----

-----.

③ ----- 유효기
간 내-----

-----.

④ -----

----- 날인해야 ----
--.

⑤ -----

-----.

차기 인증심사 기한은 해당 심사가 완료된 날부터 매 1년 3개월이 되는 날까지이며, 인증서의 잔여 유효기간은 인증심사를 완료한 날부터 새로이 산정하여 인증서를 재발급하여야 한다

----- 산정(算定)하여 인증서를 재발급해야 -

제19조(사업장 갱신인증심사) ① 사업장에 대한 갱신인증심사는 제18조를 준용한다. 이 경우 문서심사는 별도로 행하지 아니한다.

제19조(사업장 갱신인증심사) ① -----
----- .
----- 하
지 않는다.

② 안전관리매뉴얼 등 안전관리체제에 관한 최상위 문서가 개정된 경우에는 주무심사관은 해당 내용을 검토하고 개정이력이 기재된 쪽에 일자 및 성명을 기재한 후 서명 하여야 한다.

② -----

--- 서명해야 -----.

제20조(선박심사) 선박심사는 통상의 운항상태에서 시행되어야 하며, 선박이 입거 또는 계선된 상태에서는 심사를 하여서는 아니된다. 다만, 선박 임시인증심사는 통상의 운항상태가 아닌 경우에도 최소승무정원증서에

제20조(선박심사) -----

----- 입거(入渠) 또는 계선(繫船)된 ----- 안
된다. -----
--- 일반적인 -----

서 정하고 있는 승무원이 모두 승선한 경우에는 심사를 할 수 있다.

제21조(선박 임시인증심사) 선박 임시인증심사는 다음 각 호의 사항을 확인 한 후 규칙 별표 13의 인증심사방법에 따라 실시 하여야 한다.

제22조(선박 최초인증심사) 선박 최초인증심사는 다음 각 호의 사항이 완료된 것을 확인 한 후에 규칙 별표 13의 인증심사 방법에 따라 심사하여야 한다.

제23조(선박 중간인증심사) ① 선박중간인증심사는 제18조제1항을 준용하여 실시하여야 한다.

② 중간인증심사 시기 이전이라도 심사신청이 있는 경우에는 중간인증심사를 시행할 수 있다. 이 경우 차기 인증심사 기한은 이 인증심사를 완료한 날부터 3년이 되는 날이며, 인증서의 잔여 유효기간은 인증심사를 완료한 날부터 다시 산정하여 인증서를 재발급하여야 한다.

제24조(선박 갱신인증심사) 선박

----.

제21조(선박 임시인증심사) ----

---- 확인한 ----- 별표 14
----- 실시
해야 ----.

제22조(선박 최초인증심사) 선박 최초인증심사는 다음 각 호의 사항이 완료된 것을 확인 한 후에 규칙 별표 14의 인증심사 방법에 따라 심사해야 한다.

제23조(선박 중간인증심사) ① --

----- 실시해야 -----.

② -----

---. -----

----- 재발급해야 -----.

제24조(선박 갱신인증심사) ----

갱신인증심사는 제23조를 준용하여 실시하여야 한다.

제25조(사업장 및 선박 수시인증심사) ① 수시인증심사를 할 때에는 다음 각 호의 사항에 대한 확인을 포함하여 규칙 별표 13의 인증심사방법에 따라 심사하여야 한다.

1. (생략)
2. 전회 심사시 지적된 부적합사항에 대한 적정 시정조치 여부

3. ~ 5. (생략)

② 수시인증심사를 완료한 경우 인증심사를 수행한 인증심사기관의 장은 인증서에 별도의 기재는 하지 아니하며, 심사보고서는 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

제26조(인증서 발급) ① 인증심사를 수행한 인증심사기관의 장은 중부적합사항의 확인 없이 제15조, 제16조, 제17조, 제19조, 제21조, 제22조 및 제24조에 따른 심사가 완료되거나 중부적합사항이 시정조치 또는 경부적합사

---- 실시해야 -----.

제25조(사업장 및 선박 수시인증심사) ① -----

----- 별표 14-----
----- 심사해
야 -----.

1. (현행과 같음)

2. 직전 심사 시 -----

--

3. ~ 5. (현행과 같음)

② -----

----- 않으며-----
----- 보고
해야 -----.

제26조(인증서 발급) ① -----

항으로 경감된 경우에는 인증서를 발급하여야 한다.

② 인증서에 기재하는 선박의 종류는 여객선, 고속여객선, 고속화물선, 산적화물선, 유조선, 화학제품운반선, 가스운반선, 이동식해상구조물, 수면비행선박 및 기타화물선으로 구분하여야 한다. 기타화물선의 경우 괄호를 표시하고 그 안에 선박의 종류를 적어 넣는다(규칙 별표 11 제2호 적용대상 선박에 한정한다).

제27조(부적합사항의 처리) ① 인증심사시 확인된 경부적합사항(문서심사에서 확인된 부적합사항은 제외한다)에 대한 시정조치 기한은 해당 부적합사항이 확인된 날부터 3개월 이내가 되도록 지정하여야 하며, 주무심사관은 해당 기한 내에 시정조치가 완료되었는지 여부를 확인하여야 한다.

② 주무심사관은 피심사책임자로 하여금 제1항에 따른 경부적합사항의 시정조치 결과를 지정

-- 발급해야 -----.

② -----

----- 구분해야
-----.

-----.

제27조(부적합사항의 처리) ① 인증심사시 -----

--- 지정해야 -----

--- 완료되었는지를 확인해야
-----.

② -----

된 기한 내에 문서로 제출토록 하고 시정조치 내용이 미흡한 경우에는 재시정을 요구하여야 한다.

③ 주무심사관은 제2항에 따른 재시정조치를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 제1항의 시정기한을 초과하지 않는 범위 내에서 시정조치 기한을 연장할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 주무심사관이 제4항에 따라 중부적합사항을 경부적합사항으로 경감하고자 하는 경우에는 사업장 또는 선박의 시정조치 사항 및 계획서 등을 인증심사기관의 장에게 보고하고 승인을 받아야 한다.

⑥ 심사관은 중부적합사항(경부적합사항으로 경감된 경우를 포함한다)의 기한 내 시정조치 완료 여부를 사업장 또는 선박을 방문하여 확인하여야 한다. 다만, 문서 등 객관적인 방법으로 시정조치의 완료 여부가 확인이 되면 사업장 또는 선박에 대한

----- 모자란 -----
----- 요구해야 -----
-----.

③ -----

----- 범위 -----

-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 경감하려는 -----

-----.

⑥ -----

----- 확인해야 -----.

방문을 생략할 수 있다(규칙 별표 11 제2호 적용대상 선박에 한정한다).

⑦ 사업장(선박)에 대한 중간 또는 수시 인증심사 시 ~~~ 인증심사기관의 장은 법 제49조제6항에 따라 안전관리적합증서(선박안전관리증서)의 효력을 정지하여야 하며 인증심사기관의 장은 이를 해양수산부장관에게 보고하여야 한다.

제27조의2(불합격통보 등) ① 인증심사기관의 장은 선박 및 사업장이 인증심사에 불합격하거나 인증서가 실효된 경우 해당 선박의 소재지를 관할하는 지방청에 통보하여야 한다.(해당 선박이 국내에 기항하고 있는 경우에 한한다)

② 제1항에 따른 사업장이 안전관리대행업체인 경우 인증심사기관의 장은 안전관리대행업을 등록한 지방청에 동 사실을 통보하여야 한다.

-----.

⑦ 사업장(선박)에 대한 중간 또는 수시 인증심사 시 ~~~ 인증심사기관의 장은 법 제51조제6항에 따라 안전관리적합증서(선박안전관리증서)의 효력을 정지하여야 하며 인증심사기관의 장은 이를 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

제27조의2(불합격통보 등) ① ---

----- 한다.[해당 ---
----- 기항(寄港)-----
--- 한정한다]

② -----

----- 통
보해야 ----.

제28조(심사후 관련서류 보관) ①
인증심사기관의 장은 선박 및
사업장에 대한 심사보고서 등
관련서류를 인증심사를 한 연도
의 다음 연도 1월 1일부터 5년
이상 보관하여야 한다.

② 인증심사기관의 장은 심사대
상 선박 및 사업장에 대한 분기
별 심사실적을 매분기 다음 달
10일까지 해양수산부장관에게
보고하여야 한다. 다만 행정 전
산망을 통해 인증심사 실적을
확인할 수 있는 경우에는 그러
하지 아니하다.

③ 인증심사기관의 장은 선박
및 사업장의 등록청이 변경되면
제1항의 심사보고서 등 관련서
류를 지체 없이 변경된 등록청
에 송부하여야 한다(규칙 별표
11 제2호 적용대상 선박에 한정
한다).

제29조(심사기일의 통보) 인증심
사기관의 장은 선박 및 사업장
의 심사기일을 다음 각 호에서
정하는 날에 주 사업장에 통보
하여야 한다.

제28조(심사후 관련서류 보관) ①

--- 보관해야 -----.

② -----

----- 매 분기 -----

----- . 다만, 행정 전
산망을 통해 인증심사 실적을
확인할 수 있는 경우에는 그렇
지 않다.

③ -----

-- 송부해야 -----

-----.

제29조(심사기일의 통보) -----

----- 통보
해야 -----.

제30조(등록) ① 안전관리대행업 등록신청을 접수한 청장은 규칙 제47조제1항에 따른 등록서류 및 다음 각 호를 검토하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 안전관리대행 선박의 임시 인증심사 수검계획

5. (생략)

② 청장은 안전관리대행업을 등록한 후에는 선박의 소유자에게 법 제46조제3항에 의한 선박소유자의 위탁사실(위탁개시일을 포함한다.) 통보의무를 알려야 한다. 다만, 안전관리를 대행하고자 하는 선박을 확보하지 못한 경우에는 안전관리대행업등록증에 선박이 기재된 후에 알릴 수 있다.

③ 청장은 안전관리를 대행하고자 하는 선박이 다른 안전관리대행업체에 중복으로 등록되어 있는 지 여부를 확인하여야 하며, 중복되었을 때에는 제31조에 따른 변경등록 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제30조(등록) ① 안전관리대행업 등록신청을 접수한 청장은 규칙 제49조제1항에 따른 등록서류 및 다음 각 호를 검토하여야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----
----- 수검(受檢)계획

5. (현행과 같음)

② 청장은 안전관리대행업을 등록한 후에는 선박의 소유자에게 법 제46조제4항에 따른 선박소유자의 위탁사실(위탁개시일을 포함한다.) 통보의무를 알려야 한다. 다만, 안전관리를 대행하려는 선박을 확보하지 못한 경우에는 안전관리대행업등록증에 선박이 기재된 후에 알릴 수 있다.

③ ----- 대행하려는

----- 등록되어
있는지를 확인해야 -----

--- 해야 한다.

제31조(변경등록) ① 대표자 변경신청이 접수된 경우 청장은 법 제52조에 따른 법인 대표자의 결격사유 여부를 확인하여야 한다.

② 청장은 안전관리대행 선박의 변경신청이 접수된 경우 제30조제1항의 각 호를 검토하여야 하며, 선박소유자 또는 종전의 안전관리대행업체에게 위탁 변경에 따른 다음 각 호를 이행하도록 하여야 한다.

1. 법 제46조제3항에 따른 선박소유자의 위탁 변경신고

③ 제2항의 안내에도 불구하고 선박소유자 또는 안전관리대행업체가 위탁 변경신고 또는 변경등록을 이행하지 않을 경우 청장은 관련 규정에 따른 필요한 조치를 취하여야 한다.

제32조(선박의 안전관리체제의 이전) ① 청장은 선박소유자가 법 제46조제3항에 따른 선박위탁사실을 알려온 경우(위탁사실 변경을 포함한다).

제33조(휴업·폐업의 신고 등) ①

제31조(변경등록) ① 대표자 변경신청이 접수된 경우 청장은 법 제54조에 따른 법인 대표자의 결격사유 여부를 확인해야 한다.

② -----

----- 검토해야 -----

-- 해야 한다.

1. 법 제46조제4항에 따른 선박소유자의 위탁 변경신고

③-----

----- 취해야 -----.

제32조(선박의 안전관리체제의 이전) ① 청장은 선박소유자가 법 제46조제4항에 따른 선박위탁사실을 알려온 경우(위탁사실 변경을 포함한다).

제33조(휴업·폐업의 신고 등) ①

안전관리대행업의 휴업 또는 폐업 신고가 접수된 경우 청장은 소속 선박의 안전관리 위탁변경 여부를 확인하여야 한다.

②·③ (생략)

④ 제3항에 따라 사업장 안전관리체제를 갖추지 못한 사실을 통보받은 경우 청장은 필요한 조치를 취하여야 한다.

제34조(기밀유지) 주무심사관 및 심사관은 심사시 획득한 사업장 및 선박의 기밀사항에 대해서 사업장의 서면 동의 없이 제3자에게 공개하여서는 아니된다.

제35조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

---- 확인해야 -----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

---- 해야 -----.

제34조(기밀유지) -----

----- 안 된다.

제35조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

국제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정

신 · 구조문 대비표

현	개	정	안
제1조(목적) 이 훈령은 「해사안전법」 제7조의3, 같은 법 시행령 제4조의2 및 제4조의3에서 해양수산부장관에게 위임한 사항과 그 시행 등에 필요한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 훈령은 「해사안전기본법」 제20조, 같은 법 시행령 제8조 및 제9조에서 해양수산부장관에게 위임한 사항과 그 시행 등에 필요한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.		
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 3. "국제해사기구 협약 이행규정"이란 국제해사기구가 「해사안전법 시행령」 제4조의2제1항에 따른 국제협약 등에 대한 협약체결국으로서 지켜야 할 사항을 정하여 제정한 ~ ~ 10. "대응계획"이란 「해사안전법」 제7조의3제1항에 따라 국제해사기구 회원국 감사에 대비하기 위하여 해양수산부장관이 7년마다 수립하는 계획을 말한다.	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 3. "국제해사기구 협약 이행규정"이란 국제해사기구가 「해사안전기본법 시행령」 제8조제1항에 따른 국제협약 등에 대한 협약체결국으로서 지켜야 할 사항을 정하여 제정한 ~ ~ 10. "이행계획"이란 「해사안전기본법」 제20조제1항에 따라 국제해사기구의 국제협약을 이행하기 위하여 해양수산부장관이 7년마다 수립하는 계획을 말한다.		

11. "점검계획"이란 「해사안전법」 제7조의3제2항에 따라 대응계획을 시행하기 위하여 해양수산부장관이 매년 수립하는 세부계획을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 「해사안전법」 제7조의3, 같은 법 시행령 제4조의2 및 제4조의3과 국제해사기구(이하 "IMO"라 한다)의 ~~~

제5조(기본지침) 회원국 감사에 대응하기 위한 기본지침은 다음 각 호와 같다.

1. 해양수산부장관은 회원국 감사를 효율적으로 수감받기 위하여 범 국가적인 대응계획을 수립해 시행함

제39조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

11. "점검계획"이란 「해사안전기본법」 제20조제2항에 따라 이행계획을 시행하기 위하여 해양수산부장관이 매년 수립하는 세부계획을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 「해사안전기본법」 제20조, 같은 법 시행령 제8조 및 제9조와 국제해사기구(이하 "IMO"라 한다)의 ~~~

제5조(기본지침) 회원국 감사에 대응하기 위한 기본지침은 다음 각 호와 같다.

1. 해양수산부장관은 회원국 감사를 효율적으로 수감받기 위하여 범 국가적인 이행계획을 수립해 시행함

제39조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

■ 국제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정 [별표 1]

■ 담당 업무

해사안전정책과	○ 「해사안전법」 「선박법」 등 소관 법령관리 ○ 해양안전 종합 전략 계획 수립 및 검토 ○ 해사안전문화 조성 및 증진에 관한 사항 ○ 기국·항만국통제(PSC) 이행, 검사관 교육 등
---------	---

■ 국제해사기구 회원국 감사 대응절차에 관한 규정 [별표 1]

■ 담당 업무

해사안전정책과	○ 「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」, 「선박법」 등 소관 법령관리 ○ 해양안전 종합 전략 계획 수립 및 검토 ○ 해사안전문화 조성 및 증진에 관한 사항 ○ 기국·항만국통제(PSC) 이행, 검사관 교육 등
---------	---

내항선 등의 안전관리체제 인증심사 적용지침

신·구조문 대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「해사안전법」 제47조제4항 및 같은 법 시행규칙 제39조에 따라 법 제46조부터 제49조까지 및 같은 법 시행령 제15조와 같은 법 시행규칙 제33조 별표 11에서 정한 선박의 안전운항을 위한 관리체제(이하 “안전관리체제”라 한다)의 적용을 받는 내항선 등의 인증심사에 필요한 세부 지침을 정함으로써 공정하고 효율적인 심사운용을 도모함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「해상교통안전법」 제49조제4항 ----- 시행규칙 제41----- ----- 제51조까지 및 같은 법 시행령 제17조----- 시행 규칙 제37----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. “인증심사”란 「해사안전법」(이하 “법”이라 한다) 제47조에 따른 안전관리체제의 수	2. ----- 「해상교통안전법」----- 제49 조-----

립 및 시행을 확인하기 위하여
행하는 심사를 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 해양
수산부(소속기관을 포함한다)
의 인증심사 업무를 수행하는
공무원(이하 “심사관”이라 한
다)이 다음 각 호의 선박 및
사업장의 안전관리체제에 대한
인증심사를 수행할 경우에 적
용한다.

1. 법 제46조제2항제2호의 선
박 중 총톤수 500톤 이상의 선
박으로서 국제협약의 적용을
받지 아니하는 선박

2. 해사안전법 시행령(이하
“영”이라 한다) 제15조제1항제
1호의 선박 중 국제항해에 종
사하지 않는 선박

3. 영 제15조제1항제2호의 선
박

4. 해사안전법 시행규칙(이하
“규칙”이라 한다) 제36조제1항
각 호에 해당하는 선박

5. (생략)

제4조(심사계획의 통보) 「인증
심사 사무처리 규정」(이하

하는 -----.

제3조(적용범위) -----

-----.

1. -----

않는 -----

2. 해상교통안전법 -----
----- 제17조제1호-----

3. 영 제17조제2호-----

4. 해상교통안전법 -----
----- 제43조제1항

5. (현행과 같음)

제4조(심사계획의 통보) -----

“사무규정“이라 한다)에 따라 주무심사관은 별표 1의 인증심사시간 기준을 고려하여 선박은 별지 제1호서식, 사업장은 별지 제2호서식의 “인증심사계획서”를 작성하여 심사 개시 2일 전까지 사업장에 통보하여야 한다. 다만, 심사일정이 촉박한 경우에는 심사개시 전까지 통보할 수 있다.

제5조(시작회의) 주무심사관은 인증심사시작회의를 주관하여야 하며 시작회의에서는 선박 또는 사업장의 인증심사에 참여하는 자(이하 “피심사자”라 한다)에 대하여 별표 2의 인증심사 진행요령에 따라 심사목적, 범위, 절차 및 부적합사항의 구분과 처리방법 등을 설명하여야 한다.

제6조(문서심사) ① 주무심사관은 안전관리체제 문서심사 결과 부적합사항이 확인된 경우에는 별지 제4호서식에 해당내용을 기재하고 사무규정 제2조제14호에 따른 피심사책임자

----- 통보해야 -----

-----.

제5조(시작회의) -----
----- 주관해야 -----

----- 설명해야 -----.

제6조(문서심사) ① -----

의 확인을 받아 서명한 후 해당 서식의 사본을 지체없이 사업장에 통보하여야 한다.

② 주무심사관은 문서심사가 완료된 경우에는 별지 제3호서식의 안전관리체제 문서심사 결과서를 작성하여 제9조제2항에 따른 보고서에 첨부하여야 한다.

제7조(인증심사) ① 주무심사관은 별표 3의 내항선 등의 인증심사 기준에 따라 심사를 진행하여야 한다.

② 제1항에 따른 심사는 면담, 관찰, 문서·기록 확인 등의 방법으로 하여야 한다.

제8조(최고경영자 및 안전관리책임자 면담) 사업장 심사시 심사관은 최고경영자 및 안전관리책임자와 면담을 실시하여 안전관리체제의 추진 의지·이해도 및 실행을 위한 충분한 지원 여부를 파악하여야 한다.

제9조(보고서 작성) ① 심사관은 심사 후 별지 제4호서식의 부 적합사항 확인서에 확인된 부

---- 지체 없이 사업장에 통보
해야 --.

② -----

----- 첨부해야 -----.

제7조(인증심사) ① -----

----- 진행해야 -----.

② -----

----- 해야 -----.

제8조(최고경영자 및 안전관리책임자 면담) ---- 심사 시 ----

---- 파악해야 ----.

제9조(보고서 작성) ① -----

적합사항의 내용과 시정조치
기한 등을 기재한 후 주무심사
관에게 제출하여야 한다

② 주무심사관은 제1항에 따라
심사관이 제출한 부적합사항
확인서를 확인하고 서명하여야
한다.

③ 주무심사관은 심사가 완료
되면 다음 각 호의 내용을 첨
부한 심사결과를 선박 또는 사
업장에 통보하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

④ 사업장 심사시 심사장소가
2개소 이상으로 분산되어 있어
별지 제4호서식의 부적합사항
확인서에 주무심사관의 서명을
받을 수 없는 때에는 주무심사
관이 없는 사업장의 심사관중
대표자 1인이 주무심사관과 협
의하여 대신 서명한 후 심사
종료 즉시 주무심사관에게 해
당 확인서의 원본을 제출하여
야 한다.

제10조(종료회의) 주무심사관은
종료회의시 별표 2의 인증심사
진행요령에 따라 부적합사항의

- 제출해야 ----.

② -----

----- 서명해야 ----
--.

③ -----

통보해야 ----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

④ ---- 심사 시 -----

----- 1명-----

----- 제출해야 ----

제10조(종료회의) -----
종료회의 시 -----

내용과 처리절차 등 심사 결과와 법 제49조에 따른 선박안전관리증서 등(이하 “인증서”라 한다)의 발급 또는 기존 인증서의 효력 유지 여부 등을 제5조의 피심사자에게 알려주어야 한다.

제11조(심사보고서 확인) 주무심사관은 심사가 완료된 경우 다음 각 호의 심사관련 문서 및 기록을 확인하고 편철하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

제12조(인증서 발급) ① 인증심사를 수행한 지방해양수산청장(이하 “지방청장”이라 한다)은 사무규정 제2조제8호에 따른 중부적합사항(이하 “중부적합사항”이라 한다) 없이 임시·최초·중간 또는 갱신인증심사가 완료되거나 확인된 중부적합사항이 시정된 경우 또는 사무규정 제2조제8호에 따른 경부적합사항(이하 “경부적합사항”이라 한다)으로 경감된 때에는 해당 선박이나 사업장에

-- 법 제51조-----

---.

제11조(심사보고서 확인) -----

----- 편철해야 ---

---.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제12조(인증서 발급) ① -----

인증서를 발급하거나 해당 증서에 배서한 후 직인을 날인하여야 한다.

② 지방청장은 제1항에 따른 인증서를 발급하는 경우 별지 제10호서식 “인증서 발급대장”에 인증서의 발급내역을 기재하여야 한다.

③ 인증서에는 “XX(D 혹은 S)-YY-NNN”형식의 증서발급번호를 부여하여야 하며, 각 부호의 의미는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 5. (생략)

제13조(심사후 보고서 송부 등)

① 선박 및 사업장에 대한 심사보고서는 등록청의 장이 보관하여야 하며, 등록청이 아닌 지방청장이 심사를 수행한 경우에는 심사가 완료된 후 심사보고서 등 관련서류 원본을 지체없이 등록청의 장에게 이송하여야 한다.

② 등록청이 변경된 경우에는 이전 등록청의 장이 변경된 등록청의 장에게 해당 선박 또는

----- 날인해야 -----.

② -----

----- 기재해야 -----
-----.

③ -----

----- 부여해야 -----
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제13조(심사후 보고서 송부 등)

① -----
----- 보관해야 -----

----- 지체 없-----
----- 이송해야 -----
-----.

② -----

사업장에 대한 심사와 관련된 서류 일체를 지체없이 이송하여야 한다.

제14조(부적합사항의 처리) ①

지방청장이 사업장으로부터 시정조치 완료결과를 통보받은 때에는 그 내용을 담당 심사관으로 하여금 검토하도록 하여야 한다. 다만, 담당 심사관이 출장, 전출 등으로 시정조치 내용을 검토하기 곤란한 때에는 주무심사관 또는 해당 지방청의 다른 심사관으로 하여금 검토하게 하여야 한다.

② 심사관은 제1항에 따른 검토결과 부적합사항이 시정되지 않은 경우에는 별지 제4호서식의 부적합사항확인서에 재시정조치에 필요한 기한을 지정하여 사업장에 회송하여야 한다. 이 경우 재시정조치기한은 기존 시정조치 기한 밑에 기재하여야 한다.

③ 제1항과 제2항에도 불구하고 부적합사항의 시정에 소요되는 기한은 사무규정 제27조

----- 지체 없이 이송해야
-----.

제14조(부적합사항의 처리) ①

----- 해야 -----
-----.

해야 -----.

② -----

----- 회송해야 -----.

----- 기재해야 -----
-----.

③ -----
----- 시정조치 -----

의 기한을 초과할 수 없다.

④ 사업장의 관할 등록청이 아닌 지방청장이 시정조치된 부적합사항 확인서를 검토한 경우에는 등록청의 장에게 부적합사항 확인서와 그 검토결과를 지체없이 이송하여야 한다.

제15조(안전관리체제 문서심사 결과서 등 작성방법) ① 별지 제3호서식 “안전관리체제 문서심사 결과서”의 기재 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리체제 시행일 : 안전관리체제가 이미 시행되고 있는 경우에는 시행 기간을 기재. 다만, 안전관리체제가 시행되지 않은 경우에는 “시행되지 않음”으로 기재

2. 대상선종 : 사업장에서 인증을 받으려는 선박으로서 규칙 별표 12 제1호나목의 구분에 따른 선종을 기재

3. 선정된 선박명 : 사업장에서 인증을 받으려는 선종별 1척을 선정하여 그 선박의 선박명과 안전관리체제 시행일자를 기재

-----.

④ -----

----- 지체
없이 이송해야 ----.

제15조(안전관리체제 문서심사 결과서 등 작성방법) ① ----

-----.

1. ----- 시행일: -----

-----.

2. 대상선종: -----

별표 15 -----

3. ---- 선박명: -----

4. 안전관리체제 수립시행 사항 : 별지 제3호 서식의 항목 ①에서부터 항목⑫까지에 대하여 “별지 제3호서식 제2쪽”에서 부적합사항이 확인된 경우 “예”란에 √를 표시하고 제2쪽의 “부적합 번호”란에 해당 부적합번호와 심사결과를 기재. 부적합사항이 확인되지 않은 경우에는 “아니오”란에 √로 표시

5. 특기사항 : 부적합사항이 발견된 경우 심사관별 부적합사항 총 개수와 그 밖에 주무심사관이 필요하다고 판단되는 사항을 기재

② 별지 제4호서식의 부적합사항 확인서의 작성방법은 다음 각 호와 같다.

1. 사업장 : 심사를 받은 사업장 이름을 기재

2. 부적합사항 건 수 : 심사관이 발행한 부적합사항 건수를 두자리 숫자의 일련번호로 기재한 후 뒤에 사선을 긋고 심

4. ----- 사
항: -----

5. 특기사항: -----

② -----

1. 사업장: -----

2. ----- 수: -----

사관 성명을 기재. 관찰사항이 있는 경우에는 일련번호 뒤에 “관”자를 기재(예시 : 01/홍길동, 01관/홍길동)

3. 심사일 : 부적합사항을 확인한 날짜를 기재

4. 부적합사항 : 부적합사항 종류는 중부적합, 경부적합, 관찰사항중 해당란에 √ 를 표시

5. 부적합사항 내용 : 부적합사항에 대한 객관적인 증거 및 관련 요건을 명확하게 기재하되, 부적합사항이 5건을 초과하는 경우 제2쪽에 별도 기재

6. 안전관리체제 요건 : 규칙 별표 11의 안전관리체제 구분번호를 기재

7. 관련 문서조항 : 확인된 부적합사항과 관련된 사무규정 제14조제1항에 따른 사업장의 안전관리체제 문서명과 문서번호 및 관련 조항을 기재

8. 시정조치 기한 : 확인된 부적합사항별 시정조치에 필요한 기한을 심사관이 기재하여 피심사책임자가 확인후 서명토록

-----.

-----예시: -----

3. 심사일: -----

4. 부적합사항: -----

5. ----- 내용: -----

6. ----- 요건: -----

7. --- 문서조항: -----

8. ----- 기한: -----

하되 필요한 경우 시정기한이
같은 부적합사항은 같은 란에
기재

9. 심사관, 주무심사관 서명 :
주무심사관이 발행한 부적합사
항 확인서는 주무심사관이 서
명하고 심사관이 발행한 부적
합사항 확인서는 심사관 및 주
무심사관이 서명

10. 시정조치결과는 피심사책
임자가 작성하여 제출하며 부
적합사항별 시정 완료일자를
기재하되 시정 일자가 같은 경
우 항목별로 묶어서 기재

11. (생략)

③ 별지 제5호서식 “인증심사
결과 요약서”의 작성방법은 다
음 각 호와 같다.

1. 주무심사관/심사관 : 주무심
사관 및 심사관의 성명을 기재
하고, 심사팀이 다수로 구성된
경우 1, 2, 3 등의 번호로 구분
하여 괄호안에 기재

2. 부서/심사관/심사일/심사기
간 : 심사받은 부서명과 각 부
서를 심사한 심사관을 제2호에

하되, -----

--

9. ----- 서명: --

10. -----

----- 기재

하되, -----

11. (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. 주무심사관/심사관: -----

2. 부서/심사관/심사일/심사기

간: -----

서 구분한 번호로 해당란에 기재하고, 각 부서의 심사받은 심사일과 심사기간을 예시와 같이 기재

(예시 : “3월 20일” 오전에 심사한 경우 “3/20” 오전으로 표기).

3. 중부적합사항/경부적합사항

: 부적합사항이 발견된 경우 각 부서별로 항목①부터 항목⑫까지 중 해당 칸에 부적합사항 수를 기재. 다만, 중부적합사항은 △안에, 경부적합사항은 ○안에 확인된 개수를 기재

4. 특기사항 : 선박 및 사업장 심사에 따른 심사소감 및 차기 심사시 고려하여야 할 사항 등을 기재하고, 기재란이 부족한 경우에는 뒤 쪽에 이어서 기재

④ 별지 제6호서식 “선박 안전 관리체제 최초(갱신)인증심사 보고서”의 작성방법은 다음 각 호와 같다.

1. 선박 명세 : 선명, 선종 및 선박번호(IMO 번호)가 있는 경

--

(예시: -----

-.

3. 중부적합사항/경부적합사항:

-----.

4. 특기사항: -----

- 심사 시 고려해야 -----

④ -----

-----.

1. --- 명세: -----

우에는 같이 기재한다) 등을
기재

2. 선박소유자 : 선박소유자 명
을 기재하되, 법 제46조제3항
에 따라 선박소유자가 안전관
리대행업자에게 안전관리체제
를 위탁한 경우에도 선박소유
자를 기재

3. 유효기한 및 차기심사 기일
: 인증서의 유효기한 및 차기
인증심사 기준일을 기재

⑤ 별지 제7호서식 “사업장 안
전관리체제 최초(갱신)인증심
사 보고서”의 작성방법은 다음
각 호와 같다.

1. 총 분사무소 수 : 사업장의
분사무소 중 안전관리체제에
관련된 분사무소의 수를 기재

2. 심사받은 분사무소 : 안전관
리체제에 관련된 분사무소 중
최초(갱신)인증심사시 심사를
받은 분사무소 명칭을 기재

3. 대상선종 : 사업장에서 인증
을 받으려는 선박으로서 규칙
별표 12 제1호나목의 구분에
따른 선종을 표시

-

2. 선박소유자: -----
----- 법 제46조제4항-----

3. ----- 기일:

⑤ -----

-----.

1. ----- 수: -----

2. ----- 분사무소: -----

-----(갱신)인증심사 시 -----

3. 대상선종: -----

별표 15 -----

4. 심사대상 선박별 선종/대상
선박/내부심사일/안전관리체제
시행일 : 선종별로 대상 선박
및 안전관리체제 시행일, 내부
심사 시행일 등을 기재. 다만,
갱신인증심사 시에는 기재하지
아니함

5. 주무심사관 및 심사관 등 :
제4항의 별지 제6호서식 작성
방법을 준용

⑥ (생략)

⑦ 별지 제9호서식 “임시인증
심사 보고서”의 기재방법은 다
음 각 호와 같다.

1. 심사범위 : 임시심사의 시행
근거를 해당 □란에 √로 표시

2. 제1호에서 정하지 않은 사
항 : 제4항의 별지 제6호서식
기재 방법에 준하여 기재

제16조(인증심사) ① (생략)

② 제1항에도 불구하고 법 제4
6조제2항제2호 및 영 제15조제
2호에서 정한 선박의 사업장에
대하여는 별지 제13호 서식을,

4. -----

- 시행일: -----

-----.

않음

5. ----- 등: -

⑥ (현행과 같음)

⑦ -----

-----.

1. 심사범위: -----

-

2. ----- 사
항: -----

제16조(인증심사) ① (현행과 같
음)

② -----
----- 영 제17조제2
호-----

해당 선박에 대하여는 별지 제 14호 서식을 활용하여 인증심사를 수행할 수 있다. 제17조(재검토기한) <u>해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일</u> <u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</u>	----- ----- -----. 제17조(재검토기한) <u>해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일</u> <u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.</u>
--	---

항만국통제 및 기국통제 실시요령 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 요령은 다음 각 호의 규정을 이행하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 요령은 다음 각 호의 규정을 이행하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
1. 「해사안전법」 제55조·제56조 및 「선박안전법」 제68조·제69조	1. <u>「해상교통안전법」 제57조·제58조</u> 및 「선박안전법」 제68조·제69조
제3조(적용선박 및 시행권한) ① 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 외국적 선박(이하 "외국선박"이라 한다)에 대해 항만국통제를 시행할 수 있다. 이 경우 해당 선박의 기국이 「해사안전법 시행령」 제19조 및 ~~~	제3조(적용선박 및 시행권한) ① 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 외국적 선박(이하 "외국선박"이라 한다)에 대해 항만국통제를 시행할 수 있다. 이 경우 해당 선박의 기국이 <u>「해상교통안전법 시행령」 제20조</u> 및 ~~~
② 지방청장은 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)의 지시·지침 등에 따라 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 대한민국 선박(이하 "한국선박"이라 한다)에 대해 「해사안전	② 지방청장은 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)의 지시·지침 등에 따라 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 대한민국 선박(이하 "한국선박"이라 한다)에 대해 <u>「해상교통안</u>

법」 제56조 및 「선박안전법」 제69조에 따라 기국통제를 시행할 수 있다.

제5조(기국·항만국통제검사관의 업무 범위)

1. 기국통제검사관: 「해사안전법」 제56조 및 「선박안전법」 제69조 등의 기국통제와 관련된 업무

2. 항만국통제검사관: 「해사안전법」 제55조·제56조 및 ~ ~ ~

3. 선임항만국통제검사관: 「해사안전법」 제55조·제56조 및 「선박안전법」 제68조·제69조 등의 기국·항만국통제 관련 업무

제13조(항만국통제 및 기국통제 시행)

② 지방청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박이 국내에 입항한 경우 「해사안전법」 제56조에 따라 기국통제 점검을 실시 할 수 있다. ~ ~ ~

③ 지방청장은 「해사안전법」

전법」 제58조 및 「선박안전법」 제69조에 따라 기국통제를 시행할 수 있다.

제5조(기국·항만국통제검사관의 업무 범위)

1. 기국통제검사관: 「해상교통안전법」 제58조 및 「선박안전법」 제69조 등의 기국통제와 관련된 업무

2. 항만국통제검사관: 「해상교통안전법」 제57조·제58조 및 ~ ~ ~

3. 선임항만국통제검사관: 「해상교통안전법」 제57조·제58조 및 「선박안전법」 제68조·제69조 등의 기국·항만국통제 관련 업무

제13조(항만국통제 및 기국통제 시행)

② 지방청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박이 국내에 입항한 경우 「해상교통안전법」 제58조에 따라 기국통제 점검을 실시 할 수 있다. ~ ~ ~

③ 지방청장은 「해상교통안전

제56조제1항 및 「선박안전법」 제69조제2항에 따라 점검을 실시하려는 경우에는 해당 선박소유자에게 점검대상 및 점검시기 등을 알려야 한다.

⑥ (생략)

1. 외국선박에 대한 출항정지 명령: 「해사안전법 시행규칙」 별지 제25호 또는 「선박안전법 시행규칙」 별지 제79호서식에 따른 보고

2. 한국선박에 대한 특별점검: 「해사안전법 시행규칙」 별지 제26호 서식 또는 이 요령 별지 제8호서식에 따른 보고

⑦ 외국선박의 소유자가 「해사안전법」 제60조제2항 및 「선박안전법」 ~~~

제16조(다른 규정의 적용) 항만국통제 및 기국통제 시행과 관련하여 해사안전법령과 선박안전법령 및 이 요령이 정한 사항 외에는 관련 국제협약 또는 항만국통제 지침을 적용한다.

법」 제58조제1항 및 「선박안전법」 제69조제2항에 따라 점검을 실시하려는 경우에는 해당 선박소유자에게 점검대상 및 점검시기 등을 알려야 한다.

⑥ (생략)

1. 외국선박에 대한 출항정지 명령: 「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제28호 또는 「선박안전법 시행규칙」 별지 제79호서식에 따른 보고

2. 한국선박에 대한 특별점검: 「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제29호 서식 또는 이 요령 별지 제8호서식에 따른 보고

⑦ 외국선박의 소유자가 「해상교통안전법」 제62조제2항 및 「선박안전법」 ~~~

제16조(다른 규정의 적용) 항만국통제 및 기국통제 시행과 관련하여 해상교통안전법령과 선박안전법령 및 이 요령이 정한 사항 외에는 관련 국제협약 또는 항만국통제 지침을 적용한

제17조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제8호서식]

양식 B(Form B)
특별점검보고서
REPORT OF FLAG STATE
CONTROL INSPECTION

- 17항의 경우, 항만국통제 점검보고서와 같은 형식으로 작성한다.
- 「해사안전법」 제56조제3항에 따른 지정·보완명령, 항행정지명령에 불복하는 선박소유자는 같은 법 제60조(이의신청)에 따라 명령을 받은 날부터 90일 이내에 그 불복사유를 적어 해양수산부장관에게 이의신청을 할 수 있습니다.

다.

제17조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제8호서식]

양식 B(Form B)
특별점검보고서
REPORT OF FLAG STATE
CONTROL INSPECTION

- 17항의 경우, 항만국통제 점검보고서와 같은 형식으로 작성한다.
- 「해상교통안전법」 제58조제3항에 따른 지정·보완명령, 항행정지명령에 불복하는 선박소유자는 같은 법 제60조(이의신청)에 따라 명령을 받은 날부터 90일 이내에 그 불복사유를 적어 해양수산부장관에게 이의신청을 할 수 있습니다.

해사안전감독관 업무규정 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 「해사안전법」 제58조에 따른 해사안전감독관의 효율적 업무 수행을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「해상교통안전법」 제60조에 따른 해사안전감독관의 효율적 업무 수행을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "해사안전감독업무"란 「해사안전법」 제58조 및 제59조에 따라 해사안전감독관이 수행하는 제반 활동을 말한다. 6. "수시감독"이란 「해사안전법 시행규칙」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해사안전감독관이 수시로 수행하는 지도·감독을 말한다. 7. "개선명령서"란 「해사안전법」 제59조제1항에 따라 해사안전감독관이 선박의 선장, 선박소유자, 안전관리대행업자, 그 밖의 관계인에게 해사안전관리에 영향을 미치는 결함사	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "해사안전감독업무"란 「해상교통안전법」 제60조 및 제61조에 따라 해사안전감독관이 수행하는 제반 활동을 말한다. 6. "수시감독"이란 「해상교통안전법 시행규칙」 제60조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해사안전감독관이 수시로 수행하는 지도·감독을 말한다. 7. "개선명령서"란 「해상교통안전법」 제61조제1항에 따라 해사안전감독관이 선박의 선장, 선박소유자, 안전관리대행업자, 그 밖의 관계인에게 해사안전관리에 영향을 미치는

항에 대한 시정을 명하기 위하여 발급하는 문서를 말한다.

8. "개선권고서"란 「해사안전법」 제59조제1항에 따라 해사안전감독관이 선장, 선박소유자, 안전관리대행업자, 그 밖의 관계인에게 해사안전 저해요소에 대한 시정을 권고하기 위하여 발급하는 문서를 말한다.

제4조(감독관의 자격) 감독관의 자격요건은 「해사안전법 시행령」 별표 4의2와 같다.

제8조(감독 대상)

1. 여객선 분야

가. (생략)

나. 「해운법」 제3조에 따른 해상여객운송사업자(「해사안전법」 제51조에 따른 안전관리대행업자 포함) 및 그 소속 여객선

다. 「해사안전법 시행규칙」 제52조의 각 호에 해당하는 경우 등 여객선의 적정한 해사안전관리를 위하여 지도·

결합사항에 대한 시정을 명하기 위하여 발급하는 문서를 말한다.

8. "개선권고서"란 「해상교통안전법」 제61조제1항에 따라 해사안전감독관이 선장, 선박소유자, 안전관리대행업자, 그 밖의 관계인에게 해사안전 저해요소에 대한 시정을 권고하기 위하여 발급하는 문서를 말한다.

제4조(감독관의 자격) 감독관의 자격요건은 「해상교통안전법 시행령」 별표 6과 같다.

제8조(감독 대상)

1. 여객선 분야

가. (생략)

나. 「해운법」 제3조에 따른 해상여객운송사업자(「해상교통안전법」 제53조에 따른 안전관리대행업자 포함) 및 그 소속 여객선

다. 「해상교통안전법 시행규칙」 제60조의 각 호에 해당하는 경우 등 여객선의 적정한 해사안전관리를 위하여 지도·

감독이 필요하다고 인정되는 사업자, 선박 또는 그 밖의 관계인

2. 화물선 분야

다. 「해사안전법」 제51조에 따른 안전관리대행업자 및 그 소속 선박

마. 「해사안전법 시행규칙」 제52조의 각 호에 해당하는 경우 등 선박(여객선은 제외)의 적정한 해사안전관리를 위하여 지도·감독이 필요하다고 인정되는 사업자, 선박 또는 그 밖의 관계인

3. 원양어선 분야

나. 「해사안전법 시행규칙」 제52조의 각 호에 해당하는 경우 등 원양어선의 적정한 해사안전관리를 위하여 지도·감독이 필요하다고 인정되는 사업자, 어선 또는 그 밖의 관계인

제9조(감독관의 직무) 감독관의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 「해사안전법」 제58조제1항에 따른 정기 또는 수시 지

감독이 필요하다고 인정되는 사업자, 선박 또는 그 밖의 관계인

2. 화물선 분야

다. 「해상교통안전법」 제53조에 따른 안전관리대행업자 및 그 소속 선박

마. 「해상교통안전법 시행규칙」 제60조의 각 호에 해당하는 경우 등 선박(여객선은 제외)의 적정한 해사안전관리를 위하여 지도·감독이 필요하다고 인정되는 사업자, 선박 또는 그 밖의 관계인

3. 원양어선 분야

나. 「해상교통안전법 시행규칙」 제60조의 각 호에 해당하는 경우 등 원양어선의 적정한 해사안전관리를 위하여 지도·감독이 필요하다고 인정되는 사업자, 어선 또는 그 밖의 관계인

제9조(감독관의 직무) 감독관의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 「해상교통안전법」 제60조제1항에 따른 정기 또는 수

도·감독

2. 「해사안전법」 제59조제1항에 따른 개선명령

3. 「해사안전법」 제59조제2항에 따른 항행정지명령의 집행 및 이행 확인

제13조(수시감독) ① 청장은 「해사안전법 시행규칙」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우나 선박의 운항계획이 일정하지 않아 제12조제1항에 따른 정기감독이 어려운 경우 감독관으로 하여금 수시감독을 실시하게 할 수 있다.

제14조(감독계획의 통보) ① 감독관은 정기감독을 수행하는 경우 지도·감독 계획을 「해사안전법」 제58조제3항에 따라 지도·감독 개시일 7일 전까지 감독 대상자에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우 또는 지도·감독 계획을 알리면 증거인멸 등으로 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 사전에 통지하지 않고 불시에

시 지도·감독

2. 「해상교통안전법」 제61조제1항에 따른 개선명령

3. 「해상교통안전법」 제61조제2항에 따른 항행정지명령의 집행 및 이행 확인

제13조(수시감독) ① 청장은 「해상교통안전법 시행규칙」 제60조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우나 선박의 운항계획이 일정하지 않아 제12조제1항에 따른 정기감독이 어려운 경우 감독관으로 하여금 수시감독을 실시하게 할 수 있다.

제14조(감독계획의 통보) ① 감독관은 정기감독을 수행하는 경우 지도·감독 계획을 「해상교통안전법」 제60조제3항에 따라 지도·감독 개시일 7일 전까지 감독 대상자에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우 또는 지도·감독 계획을 알리면 증거인멸 등으로 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 사전에 통지하지 않고 불시에

실시할 수 있다.

제20조(항행정지 등) ① 감독관은 제18조에 따른 개선명령 사항 중 선박 시설의 보완이나 대체가 필요한 긴급한 사항 등이 발견된 경우 「해사안전법」 제59조제2항 또는 「해운법」 제21조제5항 및 「선박안전법」 제75조제5항에 따라 선박의 항행정지를 명할 수 있다.

제24조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제3호서식] 업무에 관한 보고 및 서류제출 요구서

「해사안전법」 제58조제1항제3호에 따라 업무에 관한 보고 및 서류제출을 요청합니다. 본 업무에 관한 보고 및 자료제출 요청에 관한 보고 또는 서류의

에 실시할 수 있다.

제20조(항행정지 등) ① 감독관은 제18조에 따른 개선명령 사항 중 선박 시설의 보완이나 대체가 필요한 긴급한 사항 등이 발견된 경우 「해상교통안전법」 제61조제2항 또는 「해운법」 제21조제5항 및 「선박안전법」 제75조제5항에 따라 선박의 항행정지를 명할 수 있다.

제24조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제3호서식] 업무에 관한 보고 및 서류제출 요구서

「해상교통안전법」 제60조제1항제3호에 따라 업무에 관한 보고 및 서류제출을 요청합니다. 본 업무에 관한 보고 및 자료제출 요청에 관한 보고 또는

제출 의무를 위반하거나 거짓으로 자료를 제출한 때는 「<u>해사안전법 시행령</u>」 제23조 규정에 따른 과태료와 같은 법 시행규칙 제48조 규정에 따른 행정처분을 받을 수 있습니다. [별지 제6호서식] 해사안전감독관증 위 사람은 「<u>해사안전법</u>」 제58조제2항 및 같은 법 시행령 제19조의3제3항에 따라 해사안전감독관으로 임명된 사람임을 증명합니다.	서류의 제출 의무를 위반하거나 거짓으로 자료를 제출한 때는 「<u>해상교통안전법 시행령</u>」 제32조 규정에 따른 과태료와 같은 법 시행규칙 제56조 규정에 따른 행정처분을 받을 수 있습니다. [별지 제6호서식] 해사안전감독관증 위 사람은 「<u>해상교통안전법</u>」 제60조제2항 및 같은 법 시행령 제21조제3항에 따라 해사안전감독관으로 임명된 사람임을 증명합니다.
--	--

해양사고 등의 보고 및 수습에 관한 규정 신·구조문 대비표

현행	개정안
제7조(해양사고 신고의 통보) ① 지방청 보고책임자는 해양사고 등의 신고를 받은 때에는 신고 받은 사항을 「해사안전법」 제43조제2항에 따라 관할 지방해양경찰서 종합상황실에 전화 등을 이용하여 지체 없이 통보해야 한다. 제13조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2023년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째 12월 31일까지를 말한다)에 그 타당성을 검토하여 <u>개정</u> 등의 조치를 해야 한다.	제7조(해양사고 신고의 통보) ① 지방청 보고책임자는 해양사고 등의 신고를 받은 때에는 신고 받은 사항을 「해상교통안전법」 제43조제2항에 따라 관할 지방해양경찰서 종합상황실에 전화 등을 이용하여 지체 없이 통보해야 한다. 제13조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2024년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째 12월 31일까지를 말한다)에 그 타당성을 검토하여 <u>개선</u> 등의 조치를 해야 한다.

내항해운에 관한 업무지침 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제14조의2(선박수리 내역 확인) ① 지방청장은 매 분기별로 보조항로 운항 선박을 별표 5에 따라 점검하여 사업자가 적정하게 선박을 수리하였는지 확인해야 하며, 필요한 경우에는 「해사안전법」 제58조에 따른 해사안전감독관, 법 제22조제2항에 따른 선박운항관리자 또는 「선박안전법」 제77조에 따른 선박검사원 등과 합동으로 점검할 수 있다.	제14조의2(선박수리 내역 확인) ① 지방청장은 매 분기별로 보조항로 운항 선박을 별표 5에 따라 점검하여 사업자가 적정하게 선박을 수리하였는지 확인해야 하며, 필요한 경우에는 「해상교통안전법」 제60조에 따른 해사안전감독관, 법 제22조제2항에 따른 선박운항관리자 또는 「선박안전법」 제77조에 따른 선박검사원 등과 합동으로 점검할 수 있다.
제25조(재검토 기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2021년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)</u> 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	제25조(재검토 기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)</u> 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.
별표 2 제안서의 평가항목 및 배	별표 2 제안서의 평가항목 및 배

점 한도(제11조 관련)

4. 안전 관리 능력	- 선원 정년제도: 65세 이하 정년 도입시 2점, 65세 초과 또는 정년 미도입 시 1점 - 「해운법」, 「해사안전법」, 「선박안전법」 등의 안전관련 법령 위반으로 과징금 또는 과태료를 부과 받은 횟수: 3점~0점 - 안전관리책임자의 보유 면허 등급: 2점~1점 - 지침 제14조의2에 따른 분기별 점검 결과(가점): 3점~0점
⑤ 안전관리 능력은 다음과 같이 평가한다. - 공고일 기준 최근 3년간 보조항로 또는 일반항로를 운영하면서 「해운법」, 「해사안전법」, 「선박안전법」 등의 안전관련 법령을 위반하여 운항선박 1척당 과징금 또는 과태료를 부과받은 횟수: 3점~0점	

점 한도(제11조 관련)

4. 안전 관리 능력	- 선원 정년제도: 65세 이하 정년 도입시 2점, 65세 초과 또는 정년 미도입 시 1점 - 「해운법」, 「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」, 「선박안전법」 등의 안전관련 법령 위반으로 과징금 또는 과태료를 부과 받은 횟수: 3점~0점 - 안전관리책임자의 보유 면허 등급: 2점~1점 - 지침 제14조의2에 따른 분기별 점검 결과(가점): 3점~0점
⑤ 안전관리 능력은 다음과 같이 평가한다. - 공고일 기준 최근 3년간 보조항로 또는 일반항로를 운영하면서 「해운법」, 「해사안전기본법」, 「해상교통안전법」, 「선박안전법」 등의 안전관련 법령을 위반하여 운항선박 1척당 과징금 또는 과태료를 부과받은 횟수: 3점~0점	